TEMA 1 – PARTE 1
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

La Constitución es la norma fundamental del Estado.

1. INTRODUCCIÓN

1 ¿Qué es la Constitución?

Según el profesor García de Enterría, la Constitución es la **norma fundamental de un Estado**, establecida para delimitar los postulados básicos que deben regirlo.

➜ **En pocas palabras:**
organiza el Estado y establece las reglas básicas de convivencia.

2 ¿Qué regula?

La Constitución establece tres grandes elementos:

1. **Valores y principios** (libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, etc.).
2. **Derechos, deberes y libertades de los ciudadanos** (vida, expresión, reunión, asociación, educación, etc.).
3. **Organización de las instituciones del Estado** (composición, organización y funcionamiento).

3 Las instituciones del Estado

La Constitución reconoce y regula la organización de las principales instituciones y el sistema de división de poderes:

Poderes del Estado	Otras instituciones
Legislativo → Cortes Generales	**Corona** (Jefatura del Estado)
Ejecutivo → Gobierno	**Tribunal Constitucional** (controla la constitucionalidad de las leyes)
Judicial → Jueces y tribunales	

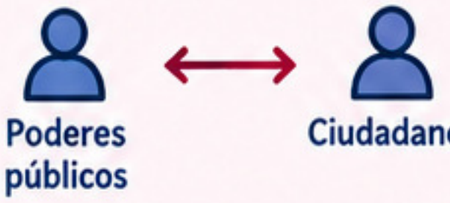
4 La Constitución en la cúspide del ordenamiento jurídico

Es la norma más importante y prioritaria del sistema.

- ✓ **Desde** el punto de vista material: establece límites al poder y el ámbito de derechos y libertades.
- ✓ Vincula a **todas las autoridades y ciudadanos** (fuerza vinculante bilateral).
- ✓ Ninguna norma puede contradecirla.

Si una ley es **contraria** a la **Constitución**, puede ser **declarada inconstitucional** por el **Tribunal Constitucional**.

5 ¿La Constitución obliga a todos?



Sí. Tiene una "fuerza vinculante bilateral": obliga tanto a las autoridades como a los ciudadanos.

Además, la Constitución también es aplicable por los jueces y tribunales.

6 ¿Se puede modificar como una ley normal?

No. Es una Constitución rígida.

Solo puede reformarse mediante los **procedimientos especiales** que establece la propia Constitución.

Más adelante veremos:
- Procedimiento ordinario (art. 167)
- Procedimiento agravado (art. 168)

7 En resumen

La Constitución es la norma fundamental del Estado, que establece sus valores y principios, reconoce los derechos y libertades y organiza las instituciones y los poderes públicos.

7 ideas clave para el examen

1. Norma fundamental del Estado.
2. Regula valores, derechos y organización.
3. Reconoce los tres poderes y la Corona.
4. Está en la cúspide del ordenamiento jurídico.
5. Obliga a poderes públicos y ciudadanos.
6. Es aplicable por los jueces y tribunales.
7. No se puede modificar como una ley normal.

Frase para memorizar

"La Constitución es la norma fundamental y suprema del Estado: establece sus valores y principios, reconoce los derechos y libertades y organiza las instituciones y los poderes públicos."

Constitución Española de 1978

2. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978
Características y estructura

2.1 ORIGEN E INFLUENCIAS

La Constitución de 1978 no apareció de la nada. Recibió influencias de otras constituciones europeas y del Derecho internacional.

¿De dónde viene el constitucionalismo moderno?

- Surge con las revoluciones liberales del siglo XVIII.
- Reacciona contra el Antiguo Régimen, el absolutismo y la concentración del poder en el monarca.
- Punto de partida: Constitución de EE. UU. de 1787.

1ª Constitución española: 1812 (Cádiz).

La de 1978 es la 7ª Constitución.

¿Qué constituciones influyeron?

- **Italia (1947):** Poder Judicial, órganos de gobierno, Estado regional.
- **Alemania (1949):** Derechos y libertades, Estado social y democrático de Derecho, voto constructivo de censura.
- **Francia (1958):** Valores constitucionales, organización del Estado, dos Cámaras.
- **Portugal (1976):** Derechos y libertades, convenios internacionales.
- **Suecia y Países Bajos:** Corona y Defensor del Pueblo.
- **Derecho internacional:** Interpretación de derechos fundamentales.

Frase clave: "La Constitución de 1978 recibe influencias de diversas constituciones europeas y del Derecho internacional, destacando especialmente la Ley Fundamental alemana de 1949."

2.2 PROCESO CONSTITUYENTE

Es el proceso mediante el cual se elaboró, aprobó y entró en vigor la Constitución de 1978.
Se enmarca en la transición hacia la democracia.

15 diciembre 1975 — Referéndum sobre la reforma política (no es el referéndum de la Constitución)
→ **4 enero 1977** — Ley para la Reforma Política: Facilita el paso a la democracia y supone la derogación tácita del sistema anterior.
→ **15 junio 1977** — Elecciones generales: De ellas salen las Cortes que serán constituyentes.
→ **Cortes constituyentes**: Elaboran la nueva Constitución.
→ **31 octubre 1978** — Aprobación por las Cortes: El texto constitucional se aprueba en sesión plenaria.
→ **6 diciembre 1978** — Referéndum constitucional: Los ciudadanos votan la Constitución.
→ **27 diciembre 1978** — Sanción por el Rey: Juan Carlos I sanciona la Constitución.
→ **29 diciembre 1978** — Publicación en el BOE y entrada en vigor: La Constitución entra en vigor el mismo día de su publicación.

LÍNEA TEMPORAL (para memorizar)

1975 Referéndum reforma política → 1977 Ley Reforma Política + elecciones (15 junio) → 1978 Cortes constituyentes → aprueban (31 oct) → 6 dic Referéndum ciudadanos → 27 dic Rey sanciona → 29 dic BOE + entrada en vigor

2.3 CARACTERÍSTICAS

La Constitución Española de 1978 tiene **8** características:

1. **SUPREMA** — Está por encima de las demás normas (lex superior).
2. **ESCRITA Y CODIFICADA** — Está recogida y sistematizada en un único texto constitucional.
3. **RÍGIDA** — Tiene un procedimiento especial para reformarla (más difícil que una ley ordinaria).
   Procedimientos:
   - **Reforma simple**
   - **Reforma agravada** (para revisión total o partes clave: T. Preliminar, Sec. 1.ª Cap. II T. I y T. II).
4. **ABIERTA** — Deja materias para que sean desarrolladas por leyes posteriores.
5. **PACTADA** — Fruto del consenso político entre las diferentes fuerzas de la época.
6. **EXTENSA** — Tiene **169** artículos.
7. **DERIVADA** — Recibe influencias de otros modelos constitucionales.
8. **APLICACIÓN DIRECTA E INMEDIATA** — Tiene eficacia jurídica y puede aplicarse directamente.

RESUMEN FINAL

1. **ORIGEN E INFLUENCIAS**
   Revoluciones liberales + constituciones europeas (Italia, Alemania, Francia, Portugal, Suecia, Países Bajos) + Derecho internacional.
2. **PROCESO CONSTITUYENTE**
   1975 referéndum reforma → **1977** Ley + elecciones → **1978** Cortes aprueban (31 oct) → referéndum (6 dic) → Rey sanciona (27 dic) → BOE (29 dic).
3. **CARACTERÍSTICAS**
   Suprema, escrita y codificada, rígida, abierta, pactada, extensa (169), derivada y de aplicación directa e inmediata.

¡RECUERDA!

- ✓ **Dos referéndums distintos:** 1975 (reforma política) ≠ 1978 (Constitución).
- ✓ 6 de diciembre = referéndum de la Constitución.
- ✓ **169** artículos.
- ✓ La Constitución es la norma suprema.

2.4. ESTRUCTURA
La Constitución Española de 1978

La Constitución se divide en una parte dogmática y una parte orgánica, y tiene una estructura en 2 grandes bloques.

1. PARTE DOGMÁTICA

Recoge los principios, valores y derechos fundamentales.
(Qué es lo que queremos como sociedad)

TÍTULO PRELIMINAR (arts. 1–9)

- Define la naturaleza del Estado español.
- Principios generales del ordenamiento jurídico.
- Derechos y deberes fundamentales.

TÍTULO I. De los derechos y deberes fundamentales (arts. 10–55)

- Derechos fundamentales y libertades públicas.
- Principios rectores de la política social y económica.
- Deberes de los ciudadanos.

En resumen:
La parte dogmática establece los derechos, libertades, principios y valores que fundamentan el sistema constitucional.

2. PARTE ORGÁNICA

Regula la organización del Estado y el funcionamiento de sus instituciones.
(Cómo se organiza el poder y quién lo ejerce)

1. **TÍTULO II.** De la **Corona** (arts. 56–65)	· Función del Rey, sucesión · y Casa Real.
2 **TÍTULO III.** De las **Cortes Generales** (arts. 66–96)	· Composición, funcionamiento · y relaciones entre ambas cámaras.
3 **TÍTULO IV.** Del Gobierno y de la Administración (arts. 97–107)	· Presidente del Gobierno, · Consejo de Ministros · y Administración pública.
4 **TÍTULO V.** De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (arts. 108–116)	· Función legislativa, · función de control. · y relaciones entre ambos.
5 **TÍTULO VI.** Del Poder Judicial (arts. 117–127)	· Organización de la justicia, · independencia judicial · y Consejo General del Poder Judicial.
7 **TÍTULO VII.** De la Economía y de la Hacienda (arts. 128–136)	· Principios de la economía, · planificación y coordinación económica, · hacienda pública.
5 **TÍTULO VIII.** De la organización territorial del Estado (arts. 137–158)	· Comunidades Autónomas, · provincias y municipios, · solidaridad entre territorios.
8 **TÍTULO IX.** Del Tribunal Constitucional (arts. 159–165)	· Composición y funciones, · control de la constitucionalidad, · conflictos de competencias.
9 **TÍTULO X.** De la reforma constitucional (arts. 166–169)	· Procedimiento de reforma, · reformas ordinaria y agravada, · límites a la reforma.

ESQUEMA COMPLETO DE LA ESTRUCTURA

Preámbulo (1)
Expone la voluntad de los constituyentes y los valores que inspiran la Constitución.

→

Título Preliminar (2)
Principios generales del Estado y derechos y deberes fundamentales.

→

Títulos I – X (3 a 10)
Parte dogmática (1 y 2) + Parte orgánica (3 a 10).

Disposiciones adicionales (4) | Disposiciones transitorias (7) | Disposición derogatoria (1) | Disposición final (1)

En total: 169 artículos + 4 disposiciones.

IDEAS CLAVE

- La Constitución se divide en una parte dogmática y una parte orgánica.
- La parte dogmática: derechos, libertades, principios y valores.
- La parte orgánica: organización del Estado y sus instituciones.
- Todo está recogido en 10 títulos, **169 artículos y 4 disposiciones.**

La estructura refleja la idea de un Estado que protege derechos y se organiza para garantizar su ejercicio.

2.5. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

Las ideas fundamentales sobre las que se construye la Constitución

Son los cimientos de la Constitución.
Tienen un importante valor interpretativo: sirven para interpretar el resto de las normas constitucionales.

1. ¿Dónde aparecen?

1. PREÁMBULO

- Libertad
- Justicia
- Seguridad
- Bienestar
- Convivencia democrática
- Estado de Derecho
- Protección de los españoles y pueblos de España

Carácter general y sin valor normativo directo.

2 ARTÍCULO 9

Principios con carácter claramente normativo:

- Legalidad
- Jerarquía normativa
- Publicidad de las normas
- Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables
- Seguridad jurídica

Vinculan directamente a los poderes públicos.

C ARTÍCULOS 3 A 8

Principios constitucionales no básicos:

- Art. 3 → lenguas oficiales
- Art. 4 → bandera
- Art. 5 → capital
- Art. 6 → partidos políticos
- Art. 7 → sindicatos y asociaciones empresariales
- Art. 8 → Fuerzas Armadas

2. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN SENTIDO ESTRICTO

Se recogen en los artículos 1 y 2.

ARTÍCULO 1 → PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

1.1. Estado social y democrático de Derecho

Estado social

- Derechos sociales
- Intervención del Estado
- Educación, trabajo, vivienda, sanidad, cultura...
- Igualdad real y efectiva (art. 9.2)

Estado democrático

- Soberanía popular (art. 1.2)
- Participación ciudadana
- Elecciones, partidos, sufragio universal (art. 23)
- Acción pública y jurado

Estado de Derecho

- El poder sometido a la ley
- División de poderes
- Poder judicial independiente
- Principio de legalidad
- Publicidad, irretroactividad y seguridad jurídica (art. 9.3)

4 VALORES SUPERIORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (art. 1.1)

- **Libertad** (art. 9.2 y Título 1)
- **Justicia** (tutela judicial efectiva)
- **Igualdad** (art. 14 y 9.2)
- **Pluralismo político** (art. 6)

1.2. Soberanía nacional

Reside en el pueblo español. (art. 1.2)

1.3. Monarquía parlamentaria

El Rey es Jefe del Estado, pero no gobierna. Está sometido al control parlamentario. (art. 1.3)

Funciones del Rey:

- Simboliza la unidad del Estado.
- Representa al Estado.
- Arbitraje y moderación.

El Rey reina, pero no gobierna.

ARTÍCULO 2 → UNIDAD, AUTONOMÍA Y SOLIDARIDAD

Unidad
España es una nación cuya unidad es indisoluble.

Autonomía
Reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.

Solidaridad
Debe existir solidaridad entre ellas.

3. LOS TRES GRANDES PRINCIPIOS

1. **Estado social y democrático de Derecho** (art. 1.1)
2. **Monarquía parlamentaria** (art. 1.3)
3. **Estado de las Autonomías** (art. 2)

4. DESARROLLO DEL ESTADO AUTONÓMICO

Se organiza territorialmente en:

- Municipios
- Provincias
- Comunidades Autónomas

Garantiza su autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. (Título VIII, arts. 137–158)

Tipos de autonomía

Autonomía local

- Municipios y provincias.
- Carácter principalmente administrativo.

Autonomía de las CCAA

- Carácter político-administrativo.
- Competencias propias.
- Órganos de gobierno.
- Capacidad legislativa.

ARTÍCULO 139

Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio español.

La autonomía no significa que cada territorio vaya por libre, sino que se combina con la unidad y la solidaridad.

ARTÍCULO 2 = UNIDAD + AUTONOMÍA + SOLIDARIDAD

5. VALORES SUPERIORES

Son los principios que orientan todo el ordenamiento jurídico.

1. LIBERTAD

Reflejada en el Título I.

Ejemplos:

- Libertad ideológica y religiosa
- Expresión
- Seguridad
- Residencia
- Circulación

Dimensión:
- Organizativa
- Personal

Art. 9.2: promover libertad e igualdad reales y efectivas.

2. JUSTICIA

Ideal o fin del ordenamiento jurídico. La justicia emana del pueblo, se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados.

Derecho a la tutela judicial efectiva, sin indefensión.

Idea clave:
el sistema jurídico debe funcionar de manera justa.

3. IGUALDAD

Igualdad formal
(ante la ley)

- **Art. 14:** no discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, etc.

Igualdad material
(igualdad real y efectiva)

- **Art. 9.2:** medidas para eliminar obstáculos y reducir desigualdades.
- **Art. 139:** mismos derechos y obligaciones en todo el territorio.

En resumen:
- Formal = art. 14
- Material = art. 9.2

4. PLURALISMO POLÍTICO

Diferentes opciones políticas. Es contrario al partido único y al dogmatismo.

El art. 6 establece que los partidos políticos expresan el pluralismo político.

También se manifiesta en:

- Autonomía de CCAA
- Pluralismo lingüístico
- Sindicatos y asociaciones
- Derecho de asociación

En resumen:
pueden existir diferentes opciones políticas.

> "España se organiza como un Estado social y democrático de Derecho, que se articula en una Monarquía parlamentaria y en un Estado de las Autonomías, fundado en la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político."

Artículos 1 y 2 de la Constitución Española

3.1. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS (Arts. 15 a 29)

Se recogen en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I. Son derechos subjetivos con especial protección.
Son directamente aplicables y deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales.

- ✓ Vinculan a los **poderes públicos**.
- ✓ Desarrollo por Ley Orgánica (en los arts. 15-29, salvo el art. 14).
- ✓ Recurso de amparo y de inconstitucionalidad.

1. DERECHOS DE ÁMBITO PERSONAL (Arts. 15, 16 y 17)

Art. 15. Derecho a la vida y a la integridad física y moral

- Derecho a la vida.
- Integridad física y moral.
- Prohibición de la tortura y de tratos inhumanos o degradantes.
- Abolición de la pena de muerte (salvo leyes penales militares en tiempo de guerra).

CLAVE: VIDA + INTEGRIDAD + NO TORTURA + NO TRATOS INHUMANOS + PENA DE MUERTE ABOLIDA.

Art. 16. Libertad ideológica, religiosa y de culto

- Libertad ideológica, religiosa y de culto.
- Nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
- Ninguna confesión tiene carácter estatal.
- Cooperación con las confesiones.
- Límite: orden público protegido por la ley.

CLAVE: IDEOLOGÍA + RELIGIÓN + CULTO. NADIE OBLIGADO A DECLARAR. NO CONFESIÓN ESTATAL.

Art. 17. Libertad y seguridad

- Detención preventiva: máximo 72 horas.
- Información inmediata de derechos y motivos.
- No obligación de declarar.
- Derecho a abogado.
- Habeas corpus.
- Prisión provisional: plazo máximo por ley.

CLAVE: 72 HORAS + INFORMACIÓN + ABOGADO + HABEAS CORPUS. LIBERTAD Y SEGURIDAD.

2. DERECHOS DE LA ESFERA PRIVADA (Arts. 18 y 19)

Art. 18. Honor, intimidad, propia imagen, domicilio, comunicaciones e informática

18.1 Honor, intimidad personal y familiar y propia imagen.

18.2 Inviolabilidad del domicilio.
- Sin consentimiento.
- Sin resolución judicial.
- Salvo flagrante delito.

18.3 Secreto de las comunicaciones.
- Postales, telegráficas, telefónicas.
- Salvo resolución judicial.

18.4 Protección de la informática.
- La ley limitará el uso de la informática para proteger el honor y la intimidad.

CLAVE: 18 = HONOR + INTIMIDAD + IMAGEN + DOMICILIO + COMUNICACIONES + INFORMÁTICA.

Truco: 18 = MI VIDA PRIVADA.

Art. 19. Libertad de residencia y circulación

- Elegir libremente la residencia.
- Circular por el territorio nacional.
- Entrar y salir de España.
- No pueden limitarse por motivos políticos o ideológicos.

CLAVE: RESIDENCIA + CIRCULACIÓN + ENTRADA/SALIDA.

Importante: referencia a la regulación de extranjería para limitar la libre circulación de extranjeros.

3. DERECHOS DE ÁMBITO POLÍTICO O DE PARTICIPACIÓN (Arts. 20, 21, 22, 23 y 29)

Art. 20. Libertad de expresión e información

- Expresar y difundir ideas y opiniones.
- Producción literaria, artística, científica y técnica.
- Libertad de cátedra.
- Libertad de información: informar y recibir.

Límites: honor, intimidad, propia imagen, protección de la juventud e infancia.

CLAVE: 20 = EXPRESIÓN + CREACIÓN + CÁTEDRA + INFORMACIÓN.

Art. 21. Derecho de reunión

- Pacífica y sin armas.
- No necesita autorización previa.
- Comunicación previa en lugares públicos o manifestaciones.

Puede prohibirse por alteración del orden público o peligro para personas o bienes.

CLAVE: REUNIÓN = SIN AUTORIZACIÓN PREVIA. COMUNICACIÓN EN LUGARES PÚBLICOS.

Art. 22. Derecho de asociación

- Derecho de asociación.
- Ilegales las que persigan fines o usen medios delictivos.
- Registro a efectos de publicidad.
- Disolución/suspensión solo por resolución judicial.
- Prohibidas las secretas y paramilitares.

CLAVE: ASOCIACIÓN = LIBRE. REGISTRO + PUBLICIDAD. DISOLUCIÓN = JUDICIAL. NO SECRETAS/NO PARAMILITARES. Ley 1/2002, de 22 de marzo.

Art. 23. Participación política

- Participar directamente o mediante representantes.
- Elecciones periódicas y sufragio universal.
- Acceso a funciones y cargos públicos en igualdad.

Participación directa:
- Iniciativa popular (500.000 firmas).
- Consejos abiertos.
- Referéndum.

Participación indirecta:
- Representación política.

Extranjeros: derecho a sufragio en elecciones municipales (reforma 27/08/1992).

Art. 29. Derecho de petición

- Individual o colectiva.
- Por escrito, en la forma que establezca la ley.

Militares y cuerpos sometidos a disciplina militar: solo individualmente.
Ley 4/2001, de 12 de noviembre.

CLAVE: PETICIÓN = ESCRITA. MILITARES = SOLO INDIVIDUAL.

4. DERECHOS JURISDICCIONALES (Arts. 24, 25 y 26)

Art. 24. Tutela judicial efectiva

- Juez ordinario predeterminado por ley.
- Derecho de defensa.
- Asistencia letrada.
- Proceso público.
- Sin dilaciones indebidas.
- Medios de prueba.
- No declarar contra sí mismo.
- No confesarse culpable.
- Presunción de inocencia.

CLAVE: 24 = JUSTICIA + DEFENSA + PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

Art. 25. Legalidad penal y sancionadora

- No sanción por conductas que no eran delito, falta o infracción en el momento.
- Penas privativas de libertad: reeducación y reinserción social.
- No trabajos forzados.
- Mantiene derechos (cultura, desarrollo personal).

CLAVE: 25 = LEGALIDAD + REEDUCACIÓN + REINSERCIÓN.

Art. 26. Tribunales de Honor

- Prohibidos en la Administración Civil y en organizaciones profesionales.

CLAVE: 26 = PROHIBIDOS.

5. DERECHOS EN EL ÁMBITO SOCIOECONÓMICO (Arts. 27 y 28)

Art. 27. Educación

- Derecho a la educación.
- Finalidad: pleno desarrollo de la personalidad, principios democráticos y libertades.
- Enseñanza básica: obligatoria y gratuita.
- Programación general de la enseñanza.
- Participación de todos los sectores.
- Creación de centros docentes.
- Control y gestión en centros sostenidos con fondos públicos.
- Autonomía universitaria.

CLAVE: 27 = EDUCACIÓN → TODOS. BÁSICA OBLIGATORIA Y GRATUITA. PROGRAMACIÓN + PARTICIPACIÓN + CENTROS + AUTONOMÍA UNIVERSITARIA.

Art. 28. Libertad sindical y huelga

28.1 Libertad sindical
- Sindicarse libremente.
- Fundar sindicatos.
- Afiliarse (no obligación).
- Confederaciones y organizaciones internacionales.

Puede limitarse o exceptuarse en Fuerzas Armadas y cuerpos sometidos a disciplina militar.
Ley regulará condiciones de funcionarios públicos.

28.2 Derecho de huelga
- Para la defensa de intereses de los trabajadores.
- Ejercicio colectivo.
- Garantías para servicios esenciales.

CLAVE: 28 = SINDICATO + HUELGA.
Recuerda: el derecho es individual, pero el ejercicio es colectivo.

IDEAS CLAVE PARA EL EXAMEN

- ✓ Art. 15 → vida e integridad (pena de muerte abolida).
- ✓ Art. 16 → ideología, religión y culto (nadie obligado a declarar).
- ✓ Art. 17 → 72 horas + abogado + habeas corpus.
- ✓ Art. 18 → honor, intimidad, imagen, domicilio, comunicaciones, informática.
- ✓ Art. 19 → residencia y circulación.
- ✓ Art. 20 → expresión + creación + cátedra + información.
- ✓ Art. 21 → reunión sin autorización previa.
- ✓ Art. 22 → asociación (registro, disolución judicial, no secretas/paramilitares).
- ✓ Art. 23 → participación + acceso en igualdad a cargos públicos.
- ✓ Art. 29 → petición por escrito (militares solo individual).
- ✓ Art. 24 → tutela judicial efectiva (presunción de inocencia).
- ✓ Art. 25 → legalidad penal + reeducación y reinserción.
- ✓ Art. 26 → prohibidos los Tribunales de Honor.
- ✓ Art. 27 → educación (básica obligatoria y gratuita).
- ✓ Art. 28 → libertad sindical + huelga.

ESQUEMA GENERAL

1. Derechos de ámbito personal → 15, 16, 17
2. Derechos de la esfera privada → 18, 19
3. Derechos de ámbito político o de participación → 20, 21, 22, 23, 29
4. Derechos jurisdiccionales → 24, 25, 26
5. Derechos socioeconómicos → 27, 28

15-29 = derechos fundamentales y libertades públicas (máxima protección).

Son derechos subjetivos, directamente aplicables y conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos.

TRUCOS FINALES

- ✓ Art. 14 = igualdad (no necesita Ley Orgánica ni reforma agravada).
- ✓ Art. 20 = expresión, creación, cátedra, información.
- ✓ Art. 28 = sindicato + huelga.
- ✓ Art. 23 = voto + función pública.
- ✓ Art. 27 = educación (básica obligatoria y gratuita).
- ✓ Art. 18 = 4 subapartados: honor/intimidad/imagen, domicilio, comunicaciones, informática.
- ✓ Art. 17 = 72 horas + habeas corpus.
- ✓ Art. 25 = legalidad + reinserción.
- ✓ Art. 26 = prohibidos los Tribunales de Honor.

Constitución = derechos + garantías + participación

3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 – DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS (Arts. 30 a 38, 39 a 52 y 55)

3.2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS (Arts. 30 a 38)

Se recogen en la Sección 2.ª del Capítulo II del Título I.
Son derechos y deberes con especial protección.
Se interpretan conforme a la DUDH y a los tratados internacionales.

Art. 30. Defender España
- Derecho y deber de defender España.
- Obligaciones militares y causas de exención.
- Prestración social sustitutoria.

Art. 30.2 → objeción de conciencia → recurso de amparo.

Art. 31. Gastos públicos
- Contribuir según capacidad económica.
- Principios: igualdad, progresividad, no confiscatoriedad.

Art. 32. Matrimonio
- Derecho a contraer matrimonio con plena igualdad.
- La ley regula: formas, edad, capacidad, derechos, deberes, separación, disolución y efectos.
- Reforma 2005 (separación y divorcio).

Art. 33. Propiedad y herencia
- Nadie puede ser privado de sus bienes salvo: utilidad pública o interés social + indemnización.

Art. 34. Fundación
- Derecho de fundación para fines de interés general.
- Ley 50/2002 (fundaciones).

Art. 35. Derecho y deber de trabajar
- Libertad de elección de profesión u oficio.
- Promoción a través del trabajo.
- Remuneración suficiente.
- No discriminación por razón de sexo.
- Estatuto de los Trabajadores (1995).

Art. 36. Colegios profesionales
- Régimen jurídico y ejercicio de profesiones tituladas.
- Estructura y funcionamiento democráticos.

Art. 37. Negociación colectiva y conflicto colectivo
- Derecho la negociación colectiva (convenios vinculantes).
- Ley le confiicto colectivo.
- Garantías para servicios esenciales.
- Puede suspenderse en estados de excepción o sitio.

Art. 38. Libertad de empresa
- Libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.

3.3. OTROS DERECHOS (Principios rectores) (Arts. 39 a 52)

Se recogen en el Capítulo III del Título I.
Son principios rectores de la política social y económica.
No son normas vacías: obligan al legislador y orientan la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.

No tienen el mismo nivel de protección que los derechos fundamentales (arts. 15-29).

Características generales
- Informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.
- Solo pueden invocarse ante los tribunales según las leyes que los desarrollen.
- Reforma ordinaria (art. 167 CE).

Artículos más relevantes (39 a 52)
- **39.** Protección de la familia.
- **40.** Régimen económico de la familia.
- **41.** Seguridad social.
- **42.** Derecho a la salud.
- **43.** Protección de la juventud y de la infancia.
- **44.** Acceso a la cultura.
- **45.** Medio ambiente.
- **46.** Consumidores y usuarios.
- **47.** Personas con discapacidad.
- **48.** Políticas de igualdad.
- **49.** Protección de los ancianos.
- **50.** Desarrollo de la investigación científica y técnica.
- **51.** Defensa de la paz.
- **52.** Organismos internacionales.

(Todos son principios rectores, no derechos fundamentales)

3.4. GARANTÍAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS

Tres tipos de garantías:

1. Normativas
- Reserva de ley.
- En los derechos de la Sección 1.ª (arts. 15-29): reserva de ley orgánica.

2. Institucionales
- Defensor del Pueblo.
- Ministerio Fiscal.

3. Jurisdiccionales
- Jurisdicción ordinaria.
- Tribunal Constitucional: recurso de inconstitucionalidad y amparo.

Tres niveles de protección

Nivel	Arts.	Ley	Amparo	Reforma
Máximo	15-29	Orgánica	Sí	168
Medio	30-38	Ordinaria	No (salvo 30.2)	167
Mínimo	39-52	Desarrollo legal	No directamente	167

Excepción: Art. 14
- Tiene la misma protección que el nivel máximo, pero:
  - No requiere Ley Orgánica para su desarrollo.
  - No usa el procedimiento agravado (art. 168).

Resumen por niveles
- **Máximo (15-29)**
  - Ley orgánica | Procedimiento preferente y sumario
  - Amparo | Recurso de inconstitucionalidad | Art. 168
- **Medio (30-38)**
  - Ley ordinaria | Protección ordinaria | No amparo
  - (salvo 30.2) | Recurso de inconstitucionalidad | Art. 167
- **Mínimo (39-52)**
  - Informan legislación y poderes públicos
  - Invocación según leyes de desarrollo | Art. 167

3.5. SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES

Regulado en los arts. 55 y 116 CE.
Desarrollado por la Ley Orgánica 4/1981.
Se responde a situaciones excepcionales para garantizar la continuidad de la Constitución.

La suspensión no significa eliminar un derecho, sino una pérdida temporal de su ejercicio y garantías.

Los tres estados excepcionales

Estado de alarma	Estado de excepción	Estado de sitio
• Gobierno (Consejo de Ministros). • Máx. 15 días. • Para prorrogar: autorización del Congreso. • El Gobierno da cuenta al Congreso. • Ámbito territorial: por el decreto. • No suspende derechos (art. 55.1).	• Gobierno (Consejo de Ministros). • Necesita autorización previa del Congreso. • Máx. 30 días + 30 días (prórroga). • El decreto determina: efectos, ámbito y duración. • Puede suspender derechos (art. 55.1).	• Congreso de los Diputados. • Mayoría absoluta. • Propuesta exclusiva del Gobierno. • El Congreso determina: ámbito, duración y condiciones. • Puede suspender derechos (art. 55.1).

Garantías comunes (en los tres estados)
1. **Inviolabilidad de las Cámaras:** no se puede disolver el Congreso. Si no hay período de sesiones, se convocan automáticamente.
2. **Continuidad institucional:** la Diputación Permanente asume competencias si el Congreso está disuelto o ha expirado.
3. **Responsabilidad del Gobierno:** no se elimina.
4. **No puede reformarse** la Constitución (art. 169) en guerra, alarma, excepción o sitio.

Suspensión colectiva o general (art. 55.1)
Solo en excepción y sitio. NO en alarma.

Derechos que pueden suspenderse:
- Art. 17 (salvo 17.3 en excepción).
- Arts. 18.2 y 18.3 (domicilio y comunicaciones).
- Art. 19 (residencia y circulación).
- Arts. 20.1.a y 20.1.d y 20.5.
- Art. 21 (reunión y manifestación).
- Art. 28.2 (huelga).
- Art. 37.2 (conflicto colectivo).

Suspensión individual (art. 55.2)
→ Afecta a personas determinadas (vinculadas a bandas armadas o elementos terroristas).

Garantías:
- Ley Orgánica.
- Intervención judicial.
- Control parlamentario.

Puede afectar a:
- Art. 17.2 (detención).
- Art. 18.2 (domicilio).
- Art. 18.3 (comunicaciones).

⚠ El abuso produce responsabilidad penal.

RESUMEN FINAL
- ✓ 3.2 → Arts. 30-38: deberes y derechos de los ciudadanos.
- ✓ 3.3 → Arts. 39-52: principios rectores (obligan al legislador).
- ✓ 3.4 → Garantías: normativas, institucionales y jurisdiccionales.
  → Niveles: 15-29 (máx.), 30-38 (medio), 39-52 (mínimo).
- ✓ 3.5 → Suspensión de derechos: alarma, excepción, sitio.
  Colectiva (excepto alarma) y individual (ley orgánica + juez + parlamento).

Los derechos fundamentales no son solo un conjunto de normas, sino la base de una sociedad democrática, justa y plural.

DATOS CLAVE PARA EL EXAMEN
- ✓ Art. 30.2 → objeción de conciencia → amparo.
- ✓ Arts. 31 → igualdad, progresividad, no confiscatorio.
- ✓ Art. 32 → matrimonio e igualdad.
- ✓ Art. 33 → utilidad pública o interés social + indemnización.
- ✓ Art. 35 → deber y derecho al trabajo.
- ✓ Art. 37 → convenios vinculantes y conflicto colectivo.
- ✓ Art. 14 → máximo nivel, pero NO orgánica ni art. 168.
- ✓ Arts. 39-52 → principios rectores, obligan al legislador.
- ✓ Excepción: en suspensión colectiva → NO alarma.
- ✓ En suspensión individual → ley orgánica + juez + parlamento.

4. LA REFORMA CONSTITUCIONAL | Título X (arts. 166 a 169)

La Constitución no se modifica como una ley ordinaria. Tiene procedimientos específicos y más rígidos.

1. ¿DÓNDE SE REGULA?

En el Título X de la Constitución: "De la reforma constitucional".

Comprende los artículos:
166, 167, 168 y 169

- 166 → iniciativa de reforma
- 167 → procedimiento ordinario
- 168 → procedimiento agravado
- 169 → límites temporales

2. ¿CUÁNTAS REFORMAS HA TENIDO?

Desde su aprobación, ha habido dos reformas constitucionales:

Reforma del art. 13.2 CE (1992)
Relacionada con el Tratado de Maastricht. Permitió que los ciudadanos de la UE pudieran ejercer el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.

3. ARTÍCULO 166: INICIATIVA DE REFORMA

La iniciativa de reforma se ejerce según los apartados 1 y 2 del art. 87 CE. Pueden iniciarla:

1. **Gobierno** → mediante iniciativa legislativa.
2. **Congreso** → mediante iniciativa legislativa.
3. **Senado** → mediante iniciativa legislativa.
4. **Asambleas de Comunidades Autónomas:**
   - pueden solicitar al Gobierno un proyecto de ley o remitir una proposición de ley al Congreso.
   - pueden delegar hasta 3 miembros de la Asamblea para su defensa ante el Congreso.

Las CCAA no presentan directamente la reforma, sino que solicitan al Gobierno o remiten una proposición al Congreso.

4. PROCEDIMIENTO ORDINARIO (ART. 167)

Se aplica a todas las reformas que no requieren el procedimiento agravado del art. 168.

1. Aprobación por 3/5 de cada Cámara (Congreso y Senado).
2. Si no hay acuerdo, se crea una Comisión de composición paritaria (Diputados + Senadores) que elabora un texto.
3. Ese texto se somete de nuevo a votación en el Congreso y en el Senado.
4. Si sigue sin aprobarse, el texto debe obtener la mayoría absoluta del Senado y el Congreso puede aprobarlo por 2/3.
5. Referéndum: solo si lo solicita 1/10 de cualquiera de las Cámaras, dentro de los 15 días siguientes.

Datos clave:
- 3/5 de cada Cámara.
- Comisión paritaria.
- Posible 2/3 del Congreso.
- Referéndum potestativo (si lo pide 1/10 de una Cámara).

5. PROCEDIMIENTO AGRAVADO (ART. 168)

Se utiliza cuando se pretende reformar:

- La revisión total de la Constitución.
- El Título Preliminar.
- El Capítulo II, Sección 1.ª del Título I (arts. 15-29).
- El Título II (la Corona).

1. 2/3 de cada Cámara (Congreso y Senado).
2. Disolución inmediata de las Cortes.
3. Nuevas elecciones.
4. Las nuevas Cámaras deben ratificar la decisión.
5. Estudian el nuevo texto constitucional.
6. 2/3 de cada Cámara (Congreso y Senado).
7. Referéndum obligatorio para su ratificación.

Resumen art. 168:
2/3 + DISOLUCIÓN + ELECCIONES + NUEVAS CORTES + 2/3 + REFERÉNDUM

Importante:
- No se aplica a reformas parciales que no afecten a los supuestos del art. 168.
- Es el procedimiento más rígido.

Datos clave:
- ✓ Reforma total.
- ✓ Título Preliminar.
- ✓ Arts. 15-29.
- ✓ Título II (Corona).

6. ARTÍCULO 169: LÍMITES TEMPORALES

No puede iniciarse una reforma constitucional:

En tiempo de guerra
ni durante la vigencia de algunos de los estados previstos en el art. 116:

- Estado de alarma
- Estado de excepción
- Estado de sitio

Idea clave:
GUERRA + 116 = NO REFORMA

7. COMPARATIVA: 167 vs 168

Aspecto	Art. 167 (ordinario)	Art. 168 (agravado)
¿Cuándo se aplica?	Reformas generales (no incluidas en 168)	Total o supuestos específicos (arts. 15-29, T. Preliminar, T. II o revisión total)
Mayoría inicial	3/5 de cada Cámara	2/3 de cada Cámara
Disolución de Cortes	No	Sí
Nuevas elecciones	No	Sí
Nueva aprobación	No (salvo 2/3 + mayoría absoluta)	Sí (2/3 de cada Cámara)
Referéndum	Potestativo (si lo pide 1/10)	Obligatorio

8. RESUMEN VISUAL

Art. 166 Iniciativa
- Gobierno
- Congreso
- Senado
- CCAA (solicitan o remiten proposición)

→ **Art. 167 Ordinario**
- 3/5 + comisión + posible 2/3
- Referéndum (si lo pide 1/10 de una Cámara)

→ **Art. 168 Agravado**
- 2/3 + disolución + elecciones + nuevas Cortes + 2/3 + referéndum

→ **Art. 169 Límites**
- No en guerra.
- No en alarma, excepción o sitio.

9. FRASES CLAVE PARA EL EXAMEN

- ✓ La reforma constitucional se regula en el Título X (arts. 166 a 169).
- ✓ El art. 166 establece la iniciativa de reforma.
- ✓ El procedimiento ordinario del art. 167 exige 3/5 de cada Cámara.
- ✓ El procedimiento agravado del art. 168 se aplica a la revisión total, Título Preliminar, arts. 15-29 y Título II.
- ✓ El art. 169 prohíbe la reforma en guerra y en los estados del art. 116.
- ✓ El art. 167 tiene referéndum potestativo; el art. 168, obligatorio.

REGLA DE ORO: 166 inicia → 167 ordinario → 168 agravado → 169 prohíbe.

LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO
PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES

Tema 1. Parte 2 | Auxiliar Administrativo - Ayuntamento de Benicàssim

1 INTRODUCCIÓN

Importancia del principio de igualdad

- La igualdad entre mujeres y hombres constituye un principio esencial del ordenamiento jurídico español.
- No se limita a reconocer que todas las personas son iguales ante la ley, sino que exige a los poderes públicos actuar para que esa **igualdad sea real y efectiva.**

Fundamento en la Constitución Española

- **Artículo 14 CE:**
  Proclama la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación por razón de sexo.
- **Artículo 9.2 CE:**
  Obliga a los poderes públicos a **promover las condiciones necesarias** para que la igualdad sea real y efectiva, así como a **remover los obstáculos** que impidan o dificulten su plenitud.

Aprobación y finalidad de la Ley

- En desarrollo de estos principios se aprobó la **Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.**
- Su finalidad es combatir la discriminación por razón de sexo y establecer medidas dirigidas a lograr una igualdad efectiva en todos los ámbitos de la vida **política, civil, laboral, económica, social y cultural.**

Ámbito de aplicación general

- La Ley se aplica tanto al **sector público** como al **privado**.
- Resulta especialmente relevante para las **entidades locales**, que deben integrar la igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborar con las demás Administraciones públicas.

Estructura de la Ley

La Ley **Orgánica 3/2007** se estructura en:

- Un título preliminar.
- Ocho títulos.
- Disposiciones adicionales.
- Transitorias.
- Una disposición derogatoria.
- Disposiciones finales.

En este tema se analizan especialmente:

→ **Titulo I:** relativo al principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.
→ **Titulo II:** dedicado a las políticas públicas para la igualdad.

2 OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY

2.1. OBJETO (art. 1)

El artículo 1 establece que las **mujeres y los hombres son iguales en dignidad, derechos y deberes.**

La Ley tiene por objeto:

Hacer efectivo el derecho a la **igualdad de trato y de oportunidades** entre mujeres y hombres, especialmente mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, cualquiera que sea su condición o circunstancia y en cualquier ámbito de la vida, y singularmente en las esferas **políticas, civil, laboral, económica, social y cultural,** cuyo fin es alcanzar una **sociedad más democrática, justa y solidaria.**

Para ello, la Ley:

1. Establece **principios de actuación** de los poderes públicos.
2. Reconoce **derechos y deberes** de las personas físicas y jurídicas.
3. Impone **obligaciones** tanto a las Administraciones públicas como a las entidades privadas.
4. Prevé **medidas** para eliminar y corregir toda forma de discriminación por razón de sexo.

2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Ámbito de aplicación general

- Su ámbito de aplicación es **general.**
- **Todas las personas** pueden ejercer los derechos derivados del principio de igualdad y de la prohibición de discriminación por razón de sexo.
- Las obligaciones de la Ley se aplican a **cualquier persona física o jurídica** que se encuentre o actúe en territorio español, con independencia de su nacionalidad, domicilio o residencia.

A quién afecta

- La igualdad no es únicamente una obligación de la Administración General del Estado.
- También afecta a **las comunidades autónomas, las entidades locales** y, en los términos previstos legalmente, a **las personas y entidades privadas.**

LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES

Tema 1. Parte 2 | Auxiliar Administrativo - **Ayuntamento de Benicàssim**

3 EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LA TUTELA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

3.1. IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES — Art. 3

- El artículo 3 define el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres como la **ausencia de cualquier discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo.**
- Implica que mujeres y hombres puedan desarrollar sus capacidades personales y profesionales en las mismas condiciones.
- No exige un trato idéntico, sino la eliminación de las desigualdades de hecho.

Se protegen especialmente las situaciones relacionadas con:

- La maternidad.
- El embarazo.
- La asunción de obligaciones familiares.
- El estado civil.

Acciones positivas (relación)

El principio de igualdad permite adoptar **acciones positivas** para corregir situaciones de desigualdad de hecho, siempre que sean adecuadas, necesarias y proporcionadas y no supongan un trato diferenciado.

3.2. IGUALDAD COMO PRINCIPIO INFORMADOR DEL ORDENAMIENTO — Art. 4

- La igualdad de trato y de oportunidades es un principio informador del ordenamiento jurídico, que debe tenerse en cuenta en la interpretación y aplicación de las normas.
- Debe reflejarse en la elaboración de leyes, reglamentos, planes y cualquier otra norma o actuación de los poderes públicos.

Se debe aplicar, por ejemplo, en:

- La elaboración de normas y ordenanzas.
- La aprobación de convocatorias de empleo público.
- La concesión de subvenciones.
- La contratación pública.
- La prestación de servicios públicos.
- La elaboración de presupuestos y planes.

3.3. DISCRIMINACIÓN DIRECTA — Art. 6.1)

- Se produce discriminación directa por razón de sexo cuando se da un **trato menos favorable a una persona que otra en situación comparable,** por razón de su sexo.

Ejemplos:

- Denegar un empleo a una mujer por estar embarazada.
- Establecer una retribución inferior por razón de sexo.
- Excluir a un hombre de un puesto por estereotipos de género.
- Cualquier trato diferenciado basado directamente en el sexo.

3.4. DISCRIMINACIÓN INDIRECTA — Art. 6.2)

Se produce **discriminación indirecta** cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pueden ocasionar una desventaja particular a personas de un sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente por una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios.

Ejemplos:

- Un requisito de disponibilidad horaria que afecte especialmente a las mujeres con responsabilidades familiares.
- Exigir una altura mínima para un puesto sin justificación objetiva.
- Jornadas a tiempo completo como requisito cuando no es necesario.
- Cualquier práctica aparentemente neutra que genere desventaja.
- **También constituye discriminación cualquier orden de discriminar, directa o indirectamente.**

3.5. ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO — Art. 7

Acoso sexual (art. 7.1)

- Cualquier comportamiento verbal o físico, de naturaleza sexual, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
- **También constituye discriminación condicionar un derecho o una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual.**

Acoso por razón de sexo (art. 7.2)

- Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
- **También constituye discriminación condicionar un derecho o una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso por razón de sexo.**

3.6. INDEMNIDAD FRENTE A REPRESALIAS — Art. 9)

Se garantiza la **indemnidad frente a cualquier** trato adverso o efecto negativo que se produzca como consecuencia de la presentación por parte de la persona trabajadora de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso destinado a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad.

Ejemplos de represalias prohibidas:

- Despido o sanción tras denunciar una situación de acoso.
- Cambio de puesto de trabajo.
- Marginación o trato desfavorable.
- No renovación de contrato.
- Cualquier otro trato adverso por ejercer derechos en materia de igualdad.

3.7. CONSECUENCIAS JURÍDICAS — Art. 10

Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán **nulos y sin efecto.**

Además:

- Da lugar a responsabilidad, pudiendo ser civil, administrativa o laboral, según el ámbito.
- Las personas que hayan sufrido discriminación tienen derecho a la reparación del daño causado.
- **Las sanciones que se impongan deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, y las indemnizaciones deben ser reales, efectivas y proporcionadas.**
- Las Administraciones públicas deberán adoptar las medidas necesarias para la eliminación de estas conductas.

3.8. TUTELA JUDICIAL Y REGLAS SOBRE LA PRUEBA — Arts. 12 y 13)

Tutela judicial efectiva (art. 12)

- Se reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva a través de un procedimiento judicial **preferente y sumario** para hacer efectivo el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación por razón de sexo.
- Puede solicitarse incluso después de finalizar la relación en la que se produjo la presunta discriminación.
- En los litigios por acoso sexual o por razón de sexo, la legitimación corresponde a la persona acosada.

Reglas sobre la carga de la prueba (art. 13)

1. Corresponde a la persona demandante aportar un principio de prueba de la existencia de discriminación.
2. Corresponde a la parte demandada probar que su actuación está justificada, es objetiva y razonable, y que no existe discriminación.

- **Esta regla no se aplica a los procesos penales.**

3.9. ACCIONES POSITIVAS — Art. 11)

- Con el fin de hacer efectivo el derecho de igualdad, los poderes públicos podrán adoptar medidas específicas a favor de las mujeres para corregir situaciones de desigualdad existentes.
- **Se mantendrán mientras subsista la situación de desigualdad que las justifica.**

Características:

- Son medidas temporales.
- Deben ser razonables, proporcionadas y dirigidas a alcanzar una igualdad real y efectiva.
- No se consideran discriminatorias.
- Pueden aplicarse en todos los ámbitos: educativo, laboral, económico, social, cultural y político.

4 INTEGRACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Título II (arts. 14 a 22)

4.1. CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS — Art. 14

Los poderes públicos integrarán de forma activa el **principio de igualdad** en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.

Principios y criterios de actuación (art. 14):

1. Transversalidad del principio de igualdad.
2. Eliminación de desigualdades y promoción de la igualdad real y efectiva.
3. Consideración sistemática de la igualdad en todas las actuaciones públicas.
4. Coordinación y colaboración entre Administraciones.
5. Evaluación del impacto de género.
6. Participación de la sociedad en la consecución de la igualdad.
7. Eliminación de la discriminación en el acceso al empleo público.
8. Eliminación de la discriminación retributiva.
9. **Prevención y adopción de medidas contra la violencia de género, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.**
10. Protección de la maternidad.
11. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral y fomento de la corresponsabilidad.
12. Utilización de un lenguaje no sexista.

4.2. TRANSVERSALIDAD DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD — Art. 15

La **transversalidad** supone integrar la perspectiva de género en todas las políticas públicas y en todas las fases de su diseño, planificación, ejecución y evaluación.

Implica que:

1. Se tenga en cuenta la situación, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres.
2. Se realice en todas las etapas: elaboración, aprobación, ejecución y evaluación.
3. Afecte a todas las áreas de actividad de las Administraciones públicas.
4. Se incorporen de forma sistemática medidas dirigidas a eliminar desigualdades.
5. Se utilicen instrumentos como los informes de impacto de género, estadísticas y estudios.

4.3. PRESENCIA EQUILIBRADA — Art. 16

Los **poderes públicos** procurarán garantizar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los **órganos de representación** y en los puestos de **responsabilidad**.

Ámbitos de aplicación:

1. Órganos colegiados de las Administraciones públicas.
2. Comisiones de valoración y tribunales de selección.
3. Órganos consultivos y de participación.
4. Nombramientos de cargos de responsabilidad.
5. En general, en todos los ámbitos en los que se adopten decisiones.

Presencia equilibrada:

- Se entiende por presencia equilibrada la representación de cada sexo no inferior al 40% ni superior al 60%, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.
- Debe procurarse en la designación, nombramiento y composición de estos órganos.

4.4. PLANIFICACIÓN E INFORMES DE IMPACTO DE GÉNERO

Art. 17 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades

- El Gobierno aprobará, previa consulta con las Comunidades Autónomas, un **Plan Estratégico** de Igualdad de Oportunidades.
- Fijará los objetivos y las líneas generales de actuación de la Administración General del Estado.
- Incluirá las medidas necesarias para hacer efectiva la igualdad.
- Tendrá carácter plurianual y será objeto de seguimiento y evaluación.

Art. 18 Informe periódico

- El Gobierno elaborará un informe periódico sobre las actuaciones de la Administración General del Estado en materia de igualdad.
- El informe se remitirá a las Cortes Generales.

Art. 19 Informes de impacto de género

- Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística deberán incorporar un **informe de impacto de género.**
- El informe analizará los posibles efectos sobre mujeres y hombres y propondrá medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad.
- Su elaboración corresponderá al órgano proponente de la norma o plan.

4.5. ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS — Art. 20

Las Administraciones públicas elaborarán y mantendrán **estadísticas** y estudios desagregados por sexo que permitan conocer la situación real de mujeres y hombres y evaluar el impacto de las políticas de igualdad.

Características:

1. Incluirán siempre la variable sexo en la recogida y tratamiento de la información.
2. Permitirá analizar las diferencias, desigualdades y su evolución.
3. Contribuirán a mejorar el conocimiento de la realidad de mujeres y hombres y a **conocer sus distintas necesidades.**
4. Podrán incluir otras variables que permitan analizar situaciones de discriminación múltiple.
5. Se utilizarán muestras suficientes y metodologías adecuadas.
6. **Se revisarán las definiciones, clasificaciones y metodologías estadísticas que puedan ocultar o infravalorar el trabajo de las mujeres.**

4.6. COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS — Art. 21

Las Administraciones públicas actuarán de forma coordinada y colaborarán entre sí para hacer efectiva la igualdad de mujeres y hombres.

Formas de colaboración:

1. Intercambio de información.
2. Coordinación de programas y actuaciones.
3. Cooperación en la financiación de medidas.
4. Utilización de órganos de cooperación y conferencias sectoriales.

En particular:

- Colaboración entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales.
- Cooperación con la Unión Europea y con organismos internacionales.
- Coordinación en el desarrollo de políticas comunes de igualdad.

4.7. PLANES MUNICIPALES DE ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO — Art. 22

Las **entidades** locales podrán establecer planes municipales de **organización del tiempo** con el fin de favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

Medidas que pueden incluir:

- Adecuación de los horarios de los servicios públicos.
- Medidas en materia de transporte público.
- Organización de los servicios de atención a la infancia, a las personas mayores y a las personas dependientes.
- Fomento de actividades municipales en horarios compatibles.
- Cualquier otra medida que facilite la organización del tiempo y la corresponsabilidad.

Finalidad:

Favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad, contribuyendo a una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES

Tema 1. Parte 2 | Auxiliar Administrativo - **Ayuntamento de Benicàssim**

5 ACCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA IGUALDAD

El Título II regula las políticas públicas para la igualdad y establece que la **acción administrativa** de los poderes públicos debe orientarse a hacer efectivo el derecho a la igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida.

5.1. EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD

EDUCACIÓN

- Incorporar el principio de igualdad en todos los niveles del sistema educativo.
- Eliminar estereotipos sexistas en los contenidos y materiales educativos.
- Fomentar la igualdad en la elección de estudios y en la orientación profesional.
- Formar al personal docente en igualdad.

CULTURA

- Promover una imagen equilibrada y no estereotipada de mujeres y hombres en la cultura, la publicidad y los medios de comunicación.
- Eliminar contenidos discriminatorios.
- Fomentar la presencia y la visibilidad de las mujeres en la creación cultural.
- Impulsar la igualdad en el acceso y la participación en la vida cultural.

SALUD

- Incorporar la perspectiva de género en la investigación, la prevención, la asistencia sanitaria y la salud pública.
- Tener en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y hombres en materia de salud.
- Eliminar estereotipos de género en el ámbito sanitario.
- Garantizar un acceso en condiciones de igualdad a los servicios sanitarios.

5.2. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEPORTE

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

- Garantizar la participación de las mujeres en el desarrollo de la sociedad de la información.
- Eliminar la brecha digital de género.
- Fomentar la presencia y visibilidad de las mujeres en los medios de comunicación y en los contenidos digitales.
- Prevenir y eliminar los contenidos discriminatorios o violentos por razón de sexo.
- Impulsar un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.

DEPORTE

- Fomentar la práctica deportiva de las mujeres en condiciones de igualdad.
- Favorecer la presencia de mujeres en la dirección, gestión y en las estructuras deportivas.
- Combatir la discriminación y la violencia de género en el deporte.
- Promover una imagen igualitaria y no estereotipada.
- Garantizar la igualdad en el acceso a instalaciones, ayudas y competiciones.

5.3. DESARROLLO RURAL, URBANISMO Y VIVIENDA

DESARROLLO RURAL

- Integrar la perspectiva de género en las políticas de desarrollo rural.
- Reconocer y valorar la contribución de las mujeres al medio rural.
- Favorecer su participación en la toma de decisiones y en el acceso a recursos, formación y empleo.
- Tener en cuenta sus necesidades específicas.

URBANISMO

- Incorporar la perspectiva de género en la planificación urbanística.
- Diseñar espacios públicos seguros, accesibles y que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
- Tener en cuenta las necesidades de mujeres y hombres en el uso de los espacios y equipamientos.

VIVIENDA

- Considerar las necesidades específicas de las mujeres en las políticas de vivienda.
- Favorecer el acceso de las mujeres a una vivienda en condiciones de igualdad.
- Prestar especial atención a las mujeres víctimas de violencia de género en el acceso a la vivienda.

5.4. CONTRATACIÓN Y SUBVENCIONES PÚBLICAS

CONTRATACIÓN PÚBLICA (Art. 33)

- Incorporar la perspectiva de género en la contratación pública.
- Establecer condiciones especiales en la ejecución de los contratos para promover la igualdad, conforme a la legislación de contratos del sector público.
- Promover la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en la ejecución de los contratos.
- Evitar la discriminación en las condiciones laborales del personal que los ejecute.

SUBVENCIONES PÚBLICAS (Art. 35)

- Incorporar la perspectiva de género en las bases reguladoras de las subvenciones.
- Priorizar proyectos que fomenten la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
- Establecer criterios de valoración que tengan en cuenta el impacto de género.
- Realizar un seguimiento y evaluación de los resultados de las subvenciones.

6 APLICACIÓN PRÁCTICA EN LAS ENTIDADES LOCALES

Las entidades locales, en el ejercicio de sus competencias, deben integrar el principio de igualdad de mujeres y hombres y desarrollar las medidas previstas en la Ley, colaborando con las demás Administraciones públicas.

Actuaciones principales:

1. Integrar la igualdad en todas las políticas municipales.
2. Elaborar y aplicar planes de igualdad en el ámbito local.
3. Incorporar la perspectiva de género en la elaboración de ordenanzas, reglamentos, presupuestos, planes y programas.
4. Adoptar medidas contra el acoso sexual y por razón de sexo.
5. Elaborar protocolos de prevención, actuación y protección en casos de violencia de género.
6. Impulsar la participación equilibrada en órganos, consejos y comisiones municipales.
7. Recoger y utilizar estadísticas desagregadas por sexo.
8. Garantizar servicios municipales que favorezcan la conciliación (atención a menores, personas mayores y dependientes, transporte, horarios, etc.).
9. Promover la formación del personal y la sensibilización social.
10. Realizar seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas.

Aplicación por el personal administrativo:

- En la preparación y tramitación de: **expedientes, informes, propuestas, convocatorias y resoluciones**, el personal administrativo debe aplicar el principio de igualdad y tener en cuenta la perspectiva de género.

Colaboración entre Administraciones:

1. Intercambio de información.
2. Coordinación de programas y actuaciones.
3. Cooperación en la financiación de medidas.
4. Utilización de órganos de cooperación y conferencias sectoriales.
5. Colaboración con la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales.
6. Cooperación con la Unión Europea y con organismos internacionales.

7 CONCLUSIÓN

- La Ley Orgánica 3/2007 establece un marco integral para hacer efectiva la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
- El Título II desarrolla las políticas públicas para la igualdad en distintos ámbitos (educación, cultura, salud, sociedad de la información, deporte, desarrollo rural, urbanismo y vivienda, c outrveciones).
- Las entidades locales tienen un papel clave en la aplicación, integrando la igualdad en el ejercicio de sus competencias.
- Su finalidad es alcanzar una sociedad más democrática, justa y solidaria.

TEMA 2

1. El régimen local español: régimen jurídico

El régimen local español es el conjunto de **normas** que regulan la organización, funcionamiento, autonomía, competencias y recursos de las entidades locales.

La régulación **constitucional** se encuentra fundamentalmente en el **Título VIII, Capítulo Segundo**, de la **Constitución Española.**

Tres pilares del régimen local:

- **Autonomía local** para la gestión de sus propios intereses.
- **Carácter representativo y democrático** de los órganos de gobierno.
- **Suficiencia financiera** de las entidades locales.

Principios y artículos clave de la Constitución Española

Principio de legalidad

- **Art. 9 CE:** todos los ciudadanos y poderes públicos sujetos a la ley.
- **Art. 9.3 CE:** jerarquía normativa, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad.

El Ayuntamiento no puede actuar **de forma caprichosa o al margen de la ley.**

Art. 103 CE

La Administración sirve con objetividad los intereses generales.

Principios: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación. Y sometimiento a la ley.

Acceso a la función pública: mérito y capacidad.

Art. 137 CE

El Estado se organiza territorialmente en:

- Municipios
- Provincias
- Comunidades Autónomas

Todas gozan de autonomia.

El municipio forma parte de la organización territorial del Estado.

Art. 140 CE

- Garantiza la autonomía municipal y reconoce la personalidad jurídica plena.
- **Gobierno:** Alcaldes y Concejales.
- **Elección de concejales:** sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
- El **Alcalde:** elegido por concejales o vecinos.
- **Régimen especial:** Concejo Abierto.

Art. 141 CE

La provincia es una entidad local con personalidad jurídica, formada por municipios.

Su gobierno: Diputaciones u otras Corporaciones representativas.

En territorios insulares: Cabildos y Consejos.

Suficiencia financiera (Art. 142 CE)

Medios suficientes para sus funciones.

Recursos:

- tributos propios
- participación en tributos del Estado
- participación en tributos de CCAA.

Sometida al principio de estabilidad presupuestaria (art. 135 CE).

Régimen local bifronte

Intervienen:

- **Estado** + Comunidades Autónomas.

Estado: competencia exclusiva (art. 149.1.18ª CE) en:

- régimen estatutario de funcionarios
- procedimiento administrativo común
- expropiación forzosa
- contratación administrativa
- responsabilidad patrimonial

CCAA: competencias sobre materias del régimen local (dentro del marco constitucional, estatutario y de la legislación básica estatal), como alteraciones de términos municipales y ejecución de funciones transferidas.

Para examen: **Régimen local → carácter bifronte → Estado + Comunidades Autónomas.**

Norma básica estatal: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).

2. El municipio

El municipio es la entidad local primaria e insustituible de la organización territorial del Estado.
Es el cauce más inmediato de participación ciudadana y el soporte para la prestación de servicios públicos de proximidad.

Art. 137 CE

Elemento de la organización territorial del Estado junto con la provincia y CC.AA.

Le reconoce **autonomía** para la gestión de sus intereses.

Art. 140 CE

Autonomía municipal y personalidad jurídica plena. Gobierno y administración: Ayuntamiento (Alcalde + Concejales).
Elección de concejales: sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
El **Alcalde:** elegido por concejales o vecinos.
Régimen especial: Concejo Abierto.

En la LRBRL

Art. 1.1: entidad básica de la organización territorial del Estado, gestiona con autonomía sus intereses.

Art. 11.1: entidad local básica con personalidad jurídica y plena capacidad.

Elementos constitutivos del municipio (Art. 11.2 LRRRL)

TERRITORIO + POBLACIÓN + ORGANIZACIÓN

El municipio también es base de otras estructuras territoriales y asociativas:

- **Provincia** (agrupación de municipios).
- **Insulares:** Cabildos y Consejos.
- **Supramunicipales:** Comarcas y Áreas Metropolitanas.
- **Asociativas y funcionales:** Mancomunidades y Consorcios.

El municipio: sus elementos

MUNICIPIO
Entidad local básica + Personalidad jurídica plena + Plena capacidad + Autonomía

→ **Elementos**
TERRITORIO + POBLACIÓN + ORGANIZACIÓN

A) EL TÉRMINO MUNICIPAL

El territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus competencias (art. 12.1 LRBRL).

A) Concepto y Caracteres Jurídicos

1. **Continuidad espacial:** debe ser contiguo. **Excepción:** enclaves históricos.
2. **Plenitud de adscripción:** una sola provincia (art. 12.2 LRBRL).
3. **Inscripción obligatoria:** Registro Estatal de Entidades Locales y registros cartográficos oficiales.

B) Alteración de Términos Municipales

- Regulada por legislación estatal y autonómica (arts. 13 LRBRL y concordantes).

Modalidades:

1. **Incorporación:** supresión de uno o varios municipios para integrarse en otro.
2. **Fusión:** extinción de dos o más para crear uno nuevo (LRSAL, Ley 27/2013).
3. **Segregación:** separar parte del territorio para crear un nuevo municipio o incorporarlo a otro.

Requisitos para crear municipios:

- núcleo de población diferenciado
- capacidad financiera suficiente
- población mínima (LRSAL: 5.000 hab.)

Procedimiento:

- audiencia a los municipios interesados
- dictamen del Consejo de Estado o equivalente
- informe de la Administración del Estado
- aprobación del Consejo de Gobierno de la CCAA mediante Decreto.

Deslinde y Amojonamiento

Determina los límites geográficos cuando hay dudas. Resuelve la Comunidad Autónoma previa intervención del Instituto Geográfico Nacional.

B) LA POBLACIÓN MUNICIPAL Y EL PADRÓN MUNICIPAL

La población municipal = personas inscritas en el Padrón Municipal.

A) La Población y la Condición de Vecino

- Obligación de inscribirse en el Padrón del municipio de residencia habitual.
- Si vive en varios municipios, inscribirse en el de mayor tiempo anual.
- Inscripción = condición de vecino (art. 16 LRBRL).
- **Derechos y deberes** (art. 18 LRBRL):
  - ser elector y elegible
  - participar en la gestión municipal
  - usar servicios públicos
  - acceso a aprovechamientos comunales
  - ser informado
  - dirigir solicitudes
  - exigir servicios públicos obligatorios.

B) El Padrón Municipal de Habitantes

- Registro administrativo de vecinos.
- **Prueba** de residencia y domicilio habitual.
- **Certificaciones:** documento público y fehaciente.
- **Datos:** confidenciales (protección de datos).
- **Gestión:** Ayuntamiento.
- **Coordinación:** INE (resuelve discrepancias y valida cifra oficial).
- **Cifra oficial:** Gobierno mediante Real Decreto.

Para memorizar:

- **Ayuntamiento** → gestiona el Padrón.
- **INE** → coordina y valida.
- **Gobierno** → aprueba la cifra oficial.

C) LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

El Ayuntamiento está formado por órganos necesarios y complementarios.

A) Órganos Necesarios del Régimen Común

1. **Alcalde** → presidente de la Corporación. Funciones: representación, dirección, presidencia del Pleno y JGL.
2. **Tenientes de Alcalde** → sustituyen en vacante, ausencia o enfermedad. Nombrados libremente.
3. **Pleno** → órgano colegiado (todos los concejales y presidido por el Alcalde). Funciones: control, ordenanzas, presupuestos, término municipal, planeamiento urbanístico.
4. **Junta de Gobierno Local** → Alcalde + concejales. Obligatoria > 5.000 hab. (y puede existir en menos). Funciones: asistir al Alcalde, competencias delegadas.
5. **Comisiones Informativas** → estudio, informe o consulta. No resolutorias. Proporcionales a grupos.
6. **Comisión Especial de Cuentas** → obligatoria. Examina e informa las cuentas anuales.

B) Órganos Complementarios

Pueden establecerse por CCAA o Reglamentos Orgánicos:

- Concejales Delegados
- Comisiones Especiales
- Consejos Sectoriales
- Juntas Municipales de Distrito

Diferencia: Necesarios = obligatorios. Complementarios = opcionales.

C) Regímenes Organizativos Especiales

- **Municipios de Gran Población** (Título X LRBRL): > 250.000 hab. o capitales de provincia > 175.000 hab. u otros supuestos. Pleno (representación) + JGL (gestión ejecutiva) + órganos especializados.
- **Concejo Abierto:** democracia directa. Alcalde + Asamblea vecinal (todos los electores). Supuesto: < 100 hab. (y otros casos).
- **Madrid y Barcelona:** regímenes especiales propios. Ley 22/2006 (Madrid) y Carta Municipal (Barcelona).

ESQUEMA COMPLETO DEL PUNTO 2

2. El municipio → **Municipio** (Entidad local básica + PJ plena + Plena capacidad + Autonomía) → **Elementos** (Territorio + Población + Organización)

A) Término municipal (territorio)

- Concepto y caracteres
- Alteración (incorporación, fusión, segregación)
- Requisitos, procedimiento, deslinde y amojonamiento

B) Población municipal y Padrón (población)

- Padrón = vecinos
- Derechos y deberes
- Registro y confidencialidad
- Ayuntamiento / INE / Gobierno

C) Organización municipal (organización)

- Órganos necesarios (Alcalde, T. Alcalde, Pleno, JGL, Comisiones, C. Cuentas)
- Órganos complementarios
- Regímenes especiales (Gran Población, Concejo Abierto, Madrid y Barcelona)

TEMA 3 Y 4. LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES. COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS. COMPETENCIAS DIFERENTES DE LAS PROPIAS Y DELEGADAS

3. LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES

Concepto de competencia administrativa

La **competencia administrativa** es el conjunto de funciones y **potestades que el ordenamiento jurídico atribuye** a una Administración u órgano para actuar sobre una materia y territorio determinados.

Según el **art. 8 de la Ley 40/2015**, es **irrenunciable** y debe ser ejercida por el órgano que la tenga atribuida, aunque existen técnicas legales que permiten trasladar o alterar su ejercicio.

Autonomía municipal

Reconocida en los **arts. 137 y 140 CE.** La Carta Europea de la Autonomía Local también reconoce el derecho de las entidades locales a gestionar una parte importante de los asuntos públicos bajo su propia responsabilidad.

Tiene varias dimensiones: subjetiva, objetiva o material, instrumental e institucional. La más importante para las competencias es la **objetiva o material.**

Competencias y autonomía local

Son de configuración legal: es el legislador quien determina qué competencias corresponden a los municipios, respetando siempre el núcleo esencial de la autonomía local.

La STC 32/1981 señala que no es necesario un listado fijo de competencias, sino una capacidad real para cumplir las funciones municipales. La reducción de competencias hasta impedir su gestión efectiva vulneraría la autonomía local.

Sistema de determinación de las competencias municipales

Es bifronte: intervienen el Estado y las Comunidades Autónomas (arts. 148 y 149 CE).

El art. 2.1 LBRL garantiza que los municipios puedan intervenir en los asuntos que les afecten. Debe tenerse en cuenta:

- Características de la actividad pública.
- Capacidad de gestión del municipio.
- Descentralización y proximidad.
- Eficacia y eficiencia.
- Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Principio de subsidiariedad

Las competencias deben ejercerse, en general, por las autoridades más próximas a los ciudadanos (art. 4 de la Carta Europea de la Autonomía Local).

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

Tras la reforma del **art. 135 CE** y la **LOEPSF** (Ley Orgánica 2/2012):

- Todas las Administraciones deben actuar con estabilidad presupuestaria.
- En las entidades locales: equilibrio presupuestario.
- Prioridad del pago de intereses y capital de la deuda pública.

El art. 7 LOEPSF obliga a valorar las repercusiones de cualquier actuación sobre los gastos o ingresos públicos y a someterse a estos principios.

4. COMPETENCIAS PROPIAS Y DELEGADAS. COMPETENCIAS DIFERENTES DE LAS PROPIAS Y DELEGADAS

El art. 7.1 LBRL distingue dos tipos principales:

- **Competencias propias.**
- **Competencias atribuidas por delegación.**

El art. 7.4 LBRL permite que las entidades locales ejerzan determinadas competencias distintas de las propias y de las delegadas, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Tres grandes categorías

1. **Propias** → pertenecen al municipio y están atribuidas por ley.
2. **Delegadas** → pertenecen al Estado o a las CCAA, pero se encomienda su ejercicio al municipio.
3. **Distintas** → no son ni propias ni delegadas, solo pueden ejercerse con requisitos.

4.1. COMPETENCIAS PROPIAS

Características

- Solo pueden ser determinadas por ley.
- Se ejercen en régimen de autonomía y responsabilidad.
- Debe respetarse la coordinación en su programación y ejecución.

Finalidad

El municipio puede promover actividades y prestar servicios públicos para satisfacer las necesidades y aspiraciones de los vecinos (art. 25.1 LBRL).

Principios

- Descentralización:
- Proximidad.
- Eficacia.
- Eficiencia.
- Estabilidad presupuestaria.
- Sostenibilidad financiera.

Principales materias (art. 25.2 LBRL)

- **Urbanismo** (planeamiento, gestión, ejecución y disciplina).
- Medio ambiente urbano.
- Infraestructura viaria.
- Tráfico y movilidad.
- Policía local.
- Ferias, abastos, mercados y lonjas.
- Comercio ambulante.
- Salubridad pública.
- Cementerios y actividades funerarias.
- Agua.
- Promoción de la cultura y del deporte.
- Promoción y participación en comunidades de energía y energías renovables.

Requisitos para atribuir nuevas competencias

- **Evaluar** la conveniencia del servicio.
- Descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.
- Memoria económica (impacto y principios).
- **Garantizar la** suficiencia financiera (art. 142 CE).
- No suponer incremento del gasto público (informe del Ministerio de Hacienda).
- Evitar duplicidades administrativas.
- Principio de **diferenciación** (valorar la capacidad de gestión de cada municipio).

4.2. COMPETENCIAS DELEGADAS

Concepto

La competencia pertenece originariamente al Estado o a la CCAA, pero se delega su ejercicio en una entidad local.

Diferencia

Propia → la establece la ley.
Delegada → origen Estado/CCAA, pero ejercicio al municipio.

Finalidad (art. 27.1 LBRL)

1. **Mejorar** la eficiencia de la gestión pública.
2. Eliminar duplicidades administrativas.
3. Respetar la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Contenido del acuerdo

- Alcance y contenido.
- Condiciones de ejercicio.
- Duración (mín. 5 años).
- Control de eficiencia.
- Medios personales, materiales y económicos.

Memoria económica

Justifica eficiencia, estabilidad y sostenibilidad. No puede suponer incremento del gasto público.

Ejemplos de materias delegables (art. 27.3 LBRL)

- Vigilancia y control de la contaminación.
- Protección del medio natural.
- Servicios sociales.
- Mantenimiento de centros sanitarios autonómicos.
- Escuelas infantiles de primer ciclo.

Control de la Administración delegante

Puede: dictar instrucciones, solicitar información, enviar comisionados, formular requerimientos.
Si hay incumplimiento: revocar la delegación o ejercer directamente la competencia.

Aceptación

Corresponde al **Pleno**, por mayoría absoluta (art. 47.2 LBRL).

Financiación (art. 27.6 LBRL)

Debe ir acompañada de dotación presupuestaria.
Sin financiación, la delegación es nula.
Si la CCAA incumple, el municipio puede compensar.
El instrumento debe fijar causas de revocación y renuncia.
La renuncia corresponde al Pleno.

4.3. COMPETENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPIAS Y DELEGADAS

Concepto

No son ni propias ni delegadas. El art. 7.4 LBRL permite su ejercicio, cumpliendo requisitos.

Requisitos (dos fundamentales)

1. **Informe sobre inexistencia de duplicidades**
   - Informe previo y vinculante de la Administración competente por razón de la materia.
   - Evita que dos Administraciones realicen la misma actividad o presten el mismo servicio.
2. **Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera**
   - Informe de la Administración que ejerza la tutela financiera.
   - Demuestra que el municipio puede ejercer la competencia sin poner en peligro su situación financiera.

Legislación aplicable

Debe ajustarse a la legislación estatal y autonómica que resulte aplicable.

RESUMEN FINAL

Tipo	¿Quién la atribuye?	¿Cómo se ejerce?	Clave
Propia	La ley	En autonomía y responsabilidad	Ley
Delegada	Estado o CCAA delegan su ejercicio	Bajo dirección y control	Delegación + financiación
Distinta	No es propia ni delegada	Solo cumpliendo requisitos	No duplicidad + sostenibilidad

PARA RECORDAR:

- **Competencia administrativa** → irrenunciable (art. 8 Ley 40/2015).
- **Propias** → solo por ley.
- **Delegadas** → duración mínima 5 años, aceptación del Pleno por mayoría absoluta, financiación obligatoria.
  Distintas → informe de no duplicidad + sostenibilidad financiera.
- **Principios clave:** proximidad, subsidiariedad, eficacia, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

TEMA 5. LOS SERVICIOS MÍNIMOS

5. LOS SERVICIOS MÍNIMOS

El **art. 26 de la LBRL** establece los **servicios mínimos** obligatorios que los municipios deben prestar. La obligación depende de la población del municipio, por lo que no todos los municipios tienen que prestar los mismos servicios.

Se establecen **4 niveles de población:**

- **Todos los municipios** (independientemente de su población).
- **Municipios de más de 5.000** habitantes.
- **Municipios de más de 20.000** habitantes.
- **Municipios de más de 50.000** habitantes.

5.1. SERVICIOS OBLIGATORIOS EN TODOS LOS MUNICIPIOS

Todos los municipios, sin importar su población, deben prestar 8 servicios:

1. **Alumbrado público**
   Iluminación de las vías y espacios públicos.
2. **Cementerio**
   Servicio de cementerio municipal.
3. **Recogida de residuos**
   Recogida de los residuos generados por la población.
4. **Limpieza viaria**
   Limpieza de las calles y demás vías públicas.
5. **Abastecimiento domiciliario de agua potable**
   Suministro de agua potable a los domicilios.
6. **Alcantarillado**
   Evacuación de aguas residuales mediante la red de alcantarillado.
7. **Acceso a los núcleos de población**
   Garantizar el acceso a los diferentes núcleos de población.
8. **Pavimentación de las vías públicas**
   Adecuada pavimentación de las vías públicas.

Para memorizar: A - C - R - L - A - A - A - P
(Alumbrado, Cementerio, Recogida, Limpieza, Agua, Alcantarillado, Acceso, Pavimentación).

MUNICIPIOS DE MÁS DE 5.000 HABITANTES

Mantienen los **8** servicios anteriores y añaden **3** más:

- **Parque público**
- **Biblioteca pública**
- **Tratamiento de residuos**

Para memorizar: 5.000 → Parque + Biblioteca + Tratamiento de residuos.

MUNICIPIOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES

Además de los anteriores, deben prestar **4** servicios más:

- **Protección civil**
  Servicios ante situaciones de emergencia.
- **Evaluación e información de situaciones de necesidad social**
  Atención inmediata a personas en riesgo de exclusión social.
- **Prevención y extinción de incendios**
  Servicios para prevenir y actuar ante incendios.
- **Instalaciones deportivas de uso público**
  Existencia de instalaciones deportivas.

Para memorizar: P - S - I - D
(Protección civil, Situaciones de necesidad social, Incendios, Deporte).

MUNICIPIOS DE MÁS DE 50.000 HABITANTES

Además de todos los anteriores, deben prestar **2 servicios más:**

- **Transporte colectivo urbano de viajeros**
  Servicio de transporte colectivo urbano.
- **Medio ambiente urbano**
  Servicios relacionados con el medio ambiente urbano.

Para memorizar: T + M
(Transporte colectivo urbano, Medio ambiente urbano).

5.2. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EN MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES

El **art. 26.2 LBRL** establece que la Diputación Provincial o entidad equivalente debe coordinar determinados servicios en estos municipios.

Servicios que coordina (6):

1. Recogida y tratamiento de residuos.
2. Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
3. Limpieza viaria.
4. Acceso a los núcleos de población.
5. Pavimentación de vías urbanas.
6. Alumbrado público.

Finalidad: prestación más eficiente y sostenible.
Las Diputaciones tienen mayor capacidad de gestión y más recursos.

¿Cómo se pueden prestar?
Con la conformidad de los municipios afectados:

- Prestación directa por la Diputación.
- Consorcios.
- Mancomunidades.
- Otras fórmulas de colaboración.

¿Puede el municipio prestar directamente el servicio?
Sí. Si acredita que tiene capacidad suficiente y que el coste efectivo es inferior al de la fórmula propuesta por la Diputación.

¿Quién paga?

- La Diputación puede repercutir a los municipios el coste efectivo, según la utilización del servicio.
- Si habia tasas y la Diputación lo presta, las tasas se destinan a la Diputación para financiar el servicio.

5.3. ASISTENCIA DE LAS DIPUTACIONES

El **art. 26.3 LBRL** establece que las Diputaciones Provinciales o equivalentes deben prestar asistencia a los municipios, especialmente para ayudarles a establecer y prestar adecuadamente los servicios mínimos.

Finalidad:

- Asistencia.
- Cooperación.

} Especialmente en municipios con menor capacidad de gestión.

Diferencia clave:

5.2 → COORDINACIÓN
La Diputación coordina determinados servicios en municipios < 20.000 hab.

5.3 → ASISTENCIA
La Diputación ayuda y coopera con los municipios.

RESUMEN FINAL

SERVICIOS MÍNIMOS SEGÚN POBLACIÓN

TODOS	> 5.000	> 20.000	> 50.000	< 20.000	Diputación
8 servicios básicos	+ 3 servicios (Parque, Biblioteca, Tratamiento de residuos)	+ 4 servicios (Protección civil, Necesidad social, Incendios, Deporte)	+ 2 servicios (Transporte urbano, Medio ambiente urbano)	COORDINACIÓN (Diputación)	ASISTENCIA y COOPERACIÓN (con los municipios)

TEMA 3 — LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: EL MUNICIPIO

LOS ELEMENTOS DEL MUNICIPIO: TERRITORIO, POBLACIÓN Y ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. DE LOS MUNICIPIOS DE RÉGIMEN COMÚN: ÓRGANOS NECESARIOS Y ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS. RÉGIMEN DE SESIONES.

3.1. EL MUNICIPIO

CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA

- El **municipio** es la **entidad local primaria** e **insustituible** de la organización territorial del Estado.
- Constituye el cauce más inmediato de **participación** ciudadana en los asuntos públicos.
- Soporte orgánico para la prestación de los servicios públicos de mayor proximidad.
- Institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de sus correspondientes colectividades.

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

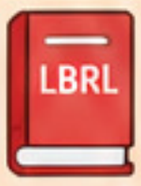
Art. 137 CE

- El municipio es **elemento integrante** de la organización territorial del Estado, junto a la provincia y a las Comunidades Autónomas.
- Se le garantiza **autonomía** para la gestión de sus respectivos intereses.

Art. 140 CE

- Garantiza la **autonomía municipal** y la **personalidad jurídica plena**.
- Su gobierno y administración corresponde al Ayuntamiento (Alcalde y Concejales).
- Fija las bases del **régimen** electoral local.
- Difiere a la ley la regulación de las condiciones del régimen especial de Concejo Abierto.

REGULACIÓN BÁSICA ESTATAL



Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Art. 1.1 LBRL
El municipio es una entidad básica de la organización territorial del Estado que institucionaliza y gestiona con **autonomía** los intereses propios de sus correspondientes colectividades.

Art. 11.1 LBRL
Entidad local básica dotada de personalidad juridica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

EL MUNICIPIO EN LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

EL MUNICIPIO COMO BASE DE OTRAS ENTIDADES

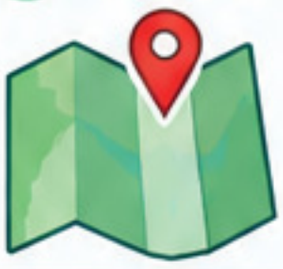
- La **provincia** (art. 31.1 LBRL) es la agrupación de municipios.
- El municipio sirve de base para la constitución de:
  - Organizaciones insulares (Cabildos y Consejos).
  - Supramunicipales (Comarcas, Áreas Metropolitanas).
  - Asociativas y funcionales (Mancomunidades y Consorcios).

3.2. LOS ELEMENTOS DEL MUNICIPIO

Art. 11.2 LBRL

Son elementos constitutivos del municipio el **territorio**, la **población** y la **organización**.

1 TERRITORIO



También denominado **término municipal**, es el espacio geográfico en el que el Ayuntamiento ejerce sus competencias.

2 POBLACIÓN

El conjunto de personas (vecinos) que residen inscritos en el **padrón** municipal de ese territorio.

3 ORGANIZACIÓN

El conjunto de órganos de gobierno y administración (como el Ayuntamiento, el Alcalde y los Concejales) que gestionan el municipio.

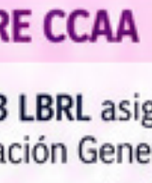
3.2.1. TERRITORIO

CONCEPTO

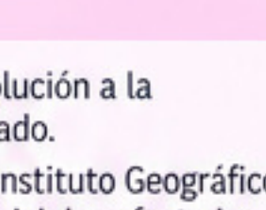
- El **territorio** constituye uno de los **tres elementos esenciales** e indispensables del municipio, junto con la **población** y la organización.
- El **art. 12 LBRL** define el **término municipal** como el territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus competencias.
- Cada municipio debe pertenecer a una **sola provincia**.
- Como regla general, la configuración del término municipal responde al principio de continuidad territorial, sin perjuicio de las situaciones de discontinuidad por razones históricas.

CARACTERÍSTICAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL

Continuidad territorial (como regla general)



Cada municipio en una **sola provincia**



Puede haber discontinuidad por razones históricas

DELIMITACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL

- Es una actividad administrativa preterita, formalmente consumada en el siglo XIX.
- Cuando surgen disputas o controversias territoriales entre Ayuntamientos, la fijación de los límites se encauza a través del procedimiento administrativo de **deslinde**.
- En caso de conflicto entre municipios de una misma Comunidad Autónoma, la competencia es de la Comunidad Autónoma (art. 148.1.2ª CE), previo cumplimiento de su asunción estatutaria.
- Se rige por los arts. 17 a 25 del RPDT.

PROCEDIMIENTO DE DESLINDE

- Se inicia por acuerdo de los municipios afectados.
- Se levanta un acta conjunta y se procede al **amojonamiento** o colocación de hitos.
- Si hay disconformidad, cada comisión redacta su propia acta con documentación y justificaciones.
- La resolución definitiva corresponde a la Comunidad Autónoma, previo informe del Instituto Geográfico Nacional y dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente.

CONFLICTOS ENTRE MUNICIPIOS DE DISTINTAS CCAA

- La competencia exclusiva corresponde al Estado en virtud del **art. 148.1.2ª CE**, previo cumplimiento del requisito de su asunción estatutaria.
- El procedimiento se rige por los arts. 17 a 25 del RPDT.

CUESTIÓN DE LÍMITES ENTRE CCAA

- El **art. 50.3 LBRL** asigna su resolución a la Administración General del Estado.
- Son preceptivos el informe del Instituto Geográfico Nacional, la audiencia a los municipios afectados y a las Comunidades Autónomas, y el dictamen del Consejo de Estado.

LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: EL MUNICIPIO

LOS ELEMENTOS DEL MUNICIPIO: TERRITORIO, POBLACIÓN Y ORGANIZACIÓN MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS DE RÉGIMEN COMÚN: ÓRGANOS NECESARIOS Y ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS. RÉGIMEN DE SESIONES.

3.2.1.1. ALTERACIONES DE TÉRMINOS MUNICIPALES: DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL Y RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO

1 CONCEPTO Y REGULACIÓN

- Las modificaciones en la demarcación de los municipios (creación, supresión, fusión, incorporación y segregación) se estructuran sobre un reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
- Se regulan, con carácter básico, en la **LBRL**, el **TRRL** y el **Real Decreto 1690/1986**, de **11** de julio (**RPDT**).

2 DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL

Art. 148.1.2.ª CE	• Las **Comunidades Autónomas** pueden asumir competencias sobre las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio. • Deben respetar los principios de coordinación con la Administración General del Estado.
Art. 149.1.18.ª CE	• El **Estado** regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, lo que incluye las alteraciones de términos municipales. • Puede establecer las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos.

3 MODALIDADES DE ALTERACIÓN (art. 3 TRRL)

Creación de nuevos municipios	Constitución de un municipio independiente sobre un territorio diferenciado.
Supresión de municipios	Extinción del municipio, pasando su término a uno o varios municipios limítrofes.
Fusión de municipios	Integración de dos o más municipios para formar uno nuevo.
Incorporación de territorios	Integración de parte del término de un municipio en otro ya existente.
Segregación de territorios	a) Para constituir un nuevo municipio. b) Para incorporarse a otro municipio ya existente.

4 REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO (RPDT)

Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio (RPDT)	• Desarrolla los arts. **13 LBRL** y **3 TRRL**. • Regula los **supuestos** y el **procedimiento** para la alteración de los términos municipales. • Tiene carácter supletorio para las CCAA con competencia, respetando su legislación autónomica.
Arts. 3 a 8 RPDT Supuestos	• Regulan los distintos supuestos de alteración: creación, supresión, fusión, incorporación y segregación. • Establecen los requisitos generales y específicos para cada modalidad.
Arts. 9 a 15 RPDT Procedimiento	• Regulan la tramitación del expediente. • Documentación, informes, audiencia a los municipios afectados, dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico y resolución.

5 PROCEDIMIENTO Y GARANTÍAS (art. 13.1 LBRL)

- Corresponde a la **Comunidad Autónoma**, sin perjuicio de la legislación del Estado, que regula las bases.
- Se requiere **informe** del órgano competente de la CCAA.
- Audiencia a los municipios afectados.
- **Informe** del Instituto Geográfico Nacional.
- Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente.
- Comunicación simultánea a la Administración General del Estado.
- Informe de la Administración que ejerza la **tutela financiera** sobre la sostenibilidad de la medida.
- Las alteraciones no podrán suponer modificación de los límites provinciales.
- Se deben garantizar los intereses de los municipios afectados y la continuidad en la prestación de los servicios.

6 CREACIÓN DE NUEVOS MUNICIPIOS (art. 13.2 LBRL)

REQUISITOS

1. Mínimo de **4.000 habitantes**.
2. Territorio diferenciado y continuidad territorial.
3. Recursos económicos suficientes para el ejercicio de sus competencias.
4. Viabilidad económica.
5. Existencia de núcleo de población separado que pueda constituir municipio independiente.

LIMITACIÓN

La creación de nuevos municipios no podrá suponer disminución de la calidad de los servicios que venían prestándose.

7 FOMENTO DE FUSIONES (arts. 13.3 y 13.4 LBRL)

Art. 13.3 LBRL	• El Estado y las Comunidades Autónomas fomentarán las fusiones de municipios. • Podrán establecer incentivos económicos y otras medidas de apoyo.
Art. 13.4 LBRL	• Los municipios resultantes de una fusión no podrán segregarse durante un plazo de **10 años** desde la fecha de la fusión. • La fusión producirá los efectos económicos, financieros, tributarios, representativos y organizativos que se determinen en la normativa aplicable.

8 CORDINACIÓN DE SERVICIOS Y CONVENIOS (arts. 13.5 y 13.6 LBRL)

Art. 13.5 LBRL	• Las Diputaciones Provinciales (o entidades equivalentes) deberán **coordinar** y **supervisar** la integración en la prestación de los servicios de los municipios afectados. • Esta coordinación se realizará en **colaboración** con la **Comunidad Autónoma**.
Art. 13.6 LBRL	• Los acuerdos de fusión deberán ser aprobados por **mayoría simple** de los municipios afectados. • La mayoría simple se aplica también a los acuerdos a que se refiere el **art. 47.2 LBRL** que sean consecuencia directa de la fusión.

3.2.2. POBLACIÓN (inicio)

1 CONCEPTO (art. 15 LBRL)

- La **población municipal** es el conjunto de personas (vecinos) que residen en el término municipal.
- La condición de vecino se adquiere por la inscripción en el **padrón municipal**.
- Todos los que residan en España están **obligados** a **inscribirse en el padrón** del municipio en el que residan habitualmente.

2 EL PADRÓN DE HABITANTES (art. 16 LBRL)

- El **padrón municipal** es el registro administrativo donde constan los vecinos del municipio.
- Tiene carácter administrativo y constituye prueba de la residencia y del domicilio habitual.
- Su formación, mantenimiento, revisión y gestión corresponde al **Ayuntamiento**, bajo la coordinación del Instituto Nacional **de Estadística (INE)**.
- La inscripción en el padrón es **obligatoria** y **gratuita**.

3.2.2. POBLACIÓN (continuación)

1 INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN MUNICIPAL (art. 16 LBRL)

- Todos los que residan en España están **obligados a inscribirse en el padrón** del municipio en el que residan habitualmente.
- La inscripción constituye prueba de la residencia y del domicilio habitual.
- La inscripción es **obligatoria y gratuita**.
- **Nadie podrá estar inscrito en más de un municipio**.
- Cuando una persona resida en varios municipios, debe **empadronarse únicamente** en aquel en el que **pase más tiempo al año**.
- La inscripción en el padrón municipal no condiciona la nacionalidad española ni la residencia legal.

2 DATOS DEL PADRÓN MUNICIPAL (art. 16 LBRL)

El padrón municipal debe contener, al menos, los siguientes datos:

1. Nombre y apellidos.
2. Sexo.
3. Nacionalidad.
4. Lugar y fecha de nacimiento.
5. Domicilio habitual.
6. Número de documento de identidad (DNI, NIE o pasaporte, según corresponda).
7. Certificado o título escolar o académico.

Datos voluntarios

- Teléfono, correo electrónico u otros de contacto.
- Número de la Seguridad Social.
- Otros que puedan establecerse reglamentariamente.

Además, se remiten periódicamente al **Instituto Nacional** de Estadística los datos necesarios para la formación del **Censo Electoral**.

3 RENOVACIÓN Y CADUCIDAD DE INSCRIPCIONES

A Renovación de inscripciones

- Las inscripciones se renovarán periódicamente, **cada 2 años**, para los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia de larga duración.
- La renovación se realizará en los plazos, condiciones y por el procedimiento que establezca la normativa reguladora padronal.

B Caducidad de inscripciones

- Se declarará la caducidad de las inscripciones de quienes no hayan procedido a su renovación.
- También procederá la caducidad cuando se constate que no residen en el municipio.
- La declaración de caducidad podrá realizarse **sin audiencia previa** del interesado.

C Tramitación

- El Ayantamiento realizará las actuaciones necesarias para mantener actualizado el padrón.
- La resolución de caducidad se notificará al interesado.
- Contra la resolución cabe recurso de reposición.

GESTIÓN, COMPETENCIA E INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL (art. 17 LBRL)

4 COMPETENCIAS MUNICIPALES

- La formación, mantenimiento, revisión y gestión del padrón municipal.
- Resolución de las solicitudes de inscripción, modificación y baja.
- Remisión de la información al INE.
- Expedición de certificaciones.
- Colaboración con el INE en las actuaciones de coordinación y control.
- En caso de incumplimiento, procede la **ejecución sustitutoria** por la comunidad autónoma (**art. 60 LBRL**).

5 FUNCIONES DEL INE

INE
Instituto Nacional de Estadística

- Dirección, coordinación y control de los padrones municipales.
- Dicta instrucciones técnicas de gestión padronal.
- Formación del Padrón de españoles residentes en el extranjero (PERE).
- Resolución de discrepancias entre los datos de los padrones municipales, a propuesta del Consejo de Empadronamiento.
- Comprobación y control de la gestión municipal.
- Suministro de información a otras Administraciones Públicas.

6 CONSEJO DE EMPADRONAMIENTO

- Órgano de participación y colaboración entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
- **Funciones**: estudio, informe y propuesta sobre las actuaciones relativas al padrón municipal.
- **Composición**: representantes de la AGE, CCAA, FEMP y expertos.
- Se rige por su normativa especifica.
- Las secciones provinciales del Consejo de Empadronamiento colaboran en la gestión, coordinación y control a nivel provincial.

ESTATUTO DE LOS VECINOS Y DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS (art. 18 LBRL)

7 CONDICIÓN DE VECINO

- Tienen la condición de vecinos del municipio todas las personas inscritas en el padrón municipal.
- La condición de vecino se adquiere por la inscripción en el padrón.
- Solo se pierde por la baja en el padrón.

8 DERECHOS DE LOS VECINOS (art. 18.1 LBRL)

- Participar en la gestión municipal y utilizar los servicios públicos locales.
- Elegir y ser elegido en las elecciones municipales.
- Ser informado de la gestión municipal.
- Presentar peticiones, quejas y sugerencias.
- Participar en consultas populares.
- Ejercer la iniciativa popular en los términos previstos por la ley.
- Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento de los servicios públicos obligatorios.
- Participar en los aprovechamientos comunales.
- Contribuir al sostenimiento de las competencias municipales mediante el pago de los tributos correspondientes.
- Los demás derechos previstos en la legislación aplicable.

9 DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS (art. 18.2 LBRL)

- Los extranjeros residentes en el municipio tienen los mismos derechos y obligaciones que los españoles en los términos establecidos por la ley.
- El **empadronamiento** no acredita la residencia legal en España.
- Derecho de sufragio municipal activo y pasivo conforme al art. 13.2 CE, en los términos establecidos en la legislación correspondiente y en los tratados internacionales.
- Derecho a acceder, en condiciones de igualdad, a los servicios públicos municipales.
- Derecho de participación en los asuntos públicos del municipio, conforme a la legislación aplicable.
- Derecho a la educación:
  - Menores de 16 años: derecho a la educación obligatoria.
  - Mayores de 16 y menores de 18 años: derecho a la educación posobligatoria.
  - Mayores de 18 años: derecho a la educación en los mismos términos que los españoles.

LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: EL MUNICIPIO

LOS ELEMENTOS DEL MUNICIPIO: TERRITORIO, POBLACIÓN Y ORGANIZACIÓN MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS DE RÉGIMEN COMÚN: ÓRGANOS NECESARIOS Y ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS. RÉGIMEN DE SESIONES.

3.2.3. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS DE RÉGIMEN COMÚN: ÓRGANOS NECESARIOS Y ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS

Arts. 19 a 24 LBRL

1 MARCO NORMATIVO

- Constitución Española (arts. 137 y 140).
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (arts. 19 a 24).
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).

2 PRINCIPIOS GENERALES

- Organización de carácter **democrático.**
- Autonomía para la gestión de sus intereses.
- Sujeción a la ley.
- Participación ciudadana en la gestión municipal.
- Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación.
- **Transparencia** en su funcionamiento.

3 ÓRGANOS MUNICIPALES

- **Órganos necesarios** (art. 20 LBRL)
  - Alcalde o Presidenta
  - Pleno
  - Tenientes de Alcalde (número y denominación)
- **Órganos complementarios** (art. 20 LBRL)
  - Junta de Gobierno Local
  - Comisiones Informativas
  - Comisión Especial de Cuentas
  - Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones

4 ELECCIÓN DEL ALCALDE (art. 196 LOREG)

- Es elegido por los Concejales, en la sesión constitutiva de la Corporación.
- Puede ser candidato cualquier Concejal que encabece una lista que haya obtenido representación.
- Resulta elegido el que obtenga la **mayoría absoluta** de los votos de los Concejales.
- Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, es proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista más votada en las elecciones municipales.
- En caso de empate, se resuelve por **sorteo.**

5 TENIENTES DE ALCALDE (art. 23 LBRL)

- Son libremente nombrados y cesados por el Alcalde de entre los **miembros** de la Junta de Gobierno Local y, donde esta no exista, de entre los Concejales.
- Su número y denominación se establecen por el **Alcalde.**
- Sustituyen al Alcalde, por el orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento.
- **Pueden** desempeñar otras delegaciones.

6 COMPETENCIAS DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES

6.1. EL ALCALDE (art. 21 LBRL)

Competencias indelegables

1. Dirección del gobierno y administración municipal.
2. Representación del municipio.
3. Convocatoria y presidencia del Pleno.
4. Jefatura superior del personal.
5. Dirección, inspección e impulso de los servicios y obras.
6. Adopción de medidas en casos de catástrofe o infortunios públicos.
7. Las demás que le atribuyan las leyes.

Competencias delegables

- Aquellas no atribuidas expresamente como indelegables.
- Pueden delegarse en la Junta de Gobierno Local y en los Concejales.

6.2. EL PLENO (art. 22 LBRL)

Competencias indelegables

1. Aprobación y modificación de ordenanzas y reglamentos.
2. Aprobación de los presupuestos, cuentas y la plantilla de personal.
3. Control y fiscalización de los órganos de gobierno.
4. Determinación de los recursos propios de carácter tributario.
5. Aprobación de formas de gestión de servicios públicos.
6. Aceptación de competencias.
7. Alteración del término municipal.
8. Aprobación de los planes de ordenación urbana.
9. Las demás previstas en la ley.

Competencias delegables

- Las no calificadas como indelegables.
- Pueden delegarse en la Junta de Gobierno Local, excepto las materias del art. 22.4.

6.3. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL (art. 23 LBRL)

- Órgano colegiado de carácter necesario en municipios de más de 5.000 habtitantes y potestativo en los demás.
- Su presidente es el Alcalde.
- Su número de miembros no puede exceder de un tercio del número legal de miembros de la Corporación.
- Le corresponde la asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.
- Ejerce las competencias que le delegue el Alcalde o el Pleno.
- Adopta acuerdos por mayoría simple.

6.4. OTROS ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS

Comisiones Informativas (art. 123 ROF)

- Órganos de estudio, informe y propuesta de asuntos que hayan de ser sometidos al Pleno.
- Su composición se establece por el Pleno.
- Funcionamiento según el ROF.

Comisión Especial de Cuentas (art. 116 LBRL)

- Órgano necesario.
- Examina, estudia e informa la cuenta general.
- Su composición se establece por el Pleno.

Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (art. 132 LBRL)

- Órgano necesario.
- Defiende los derechos de los vecinos en sus relaciones con la Administración municipal.
- Su composición y funcionamiento se regulan por el Pleno y el ROF.

7 DELEGACIONES (arts. 21.3, 22.4 y 23.4 LBRL)

7.1. PRINCIPIOS GENERALES

- Las delegaciones deben ser expresas, por escrito y **publicarse** en el BOP.
- Pueden ser revocadas en cualquier momento.
- No podrán delegarse las competencias indelegables.
- Pueden delegarse en la Junta de Gobierno Local y en los Concejales.

7.2. DELEGACIÓN DEL ALCALDE

- Puede delegar sus competencias en la Junta de Gobierno Local y en los Concejales (salvo las indelegables).
- Puede delegar la firma de resoluciones.
- La delegación no impide el ejercicio de la **avocación.**

7.3. DELEGACIÓN DEL PLENO

- Puede delegar sus competencias en la Junta de Gobierno Local (excepto las del art. 22.4).
- Las delegaciones se publican en el BOP.
- El Pleno puede avocar en cualquier momento las competencias delegadas.

LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: EL MUNICIPIO

LOS ELEMENTOS DEL MUNICIPIO: TERRITORIO, POBLACIÓN Y ORGANIZACIÓN MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS DE RÉGIMEN COMÚN: ÓRGANOS NECESARIOS Y ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS. RÉGIMEN DE SESIONES.

3.2.3. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS DE RÉGIMEN COMÚN: ÓRGANOS NECESARIOS Y ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS (arts. 20 a 23 LBRL)

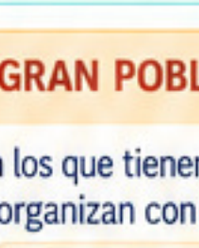
1 ÓRGANOS NECESARIOS (art. 20 LBRL)

- Son obligatorios en todos los municipios, con independencia de su población.
- Son:
  - Alcalde.
  - Pleno.
  - Junta de Gobierno Local.

2 ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS (art. 21 LBRL)

- Son facultativos, según la población y características del municipio.
- Pueden ser:
  - Tenientes de Alcalde.
  - Comisiones Informativas.
  - Consejo Social de la Ciudad.
  - Otros que se establezcan en el Reglamento Orgánico.

3 COMPETENCIAS DEL ALCALDE (art. 21 LBRL)



- Dirige el gobierno y la administración municipal.
- Representa al municipio.
- Dicta bandos.
- Desarrolla la gestión económica.
- Ejerce la jefatura superior de todo el personal.
- Adopta acuerdos en casos de urgencia, con posterior ratificación del Pleno.

4 COMPETENCIAS DEL PLENO (art. 22 LBRL)

- Órgano de máxima representación de los vecinos.
- Aprueba inicialmente el presupuesto y sus modificaciones.
- Aprueba los expedientes de modificación de créditos.
- Determina los recursos propios.
- Aprueba la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo.
- Regula, mediante ordenanzas, las materias de su competencia.
- Controla y fiscaliza los órganos de gobierno.
- Cualquier otra que le atribuyan las leyes.

5 CONCEJO ABIERTO (art. 29 LBRL)

- Órgano de participación vecinal en municipios con menos de 100 habitantes.
- Está integrado por todos los vecinos inscritos en el padrón municipal.
- Sus acuerdos tienen carácter consultivo.
- El alcalde o el Pleno pueden convocarlo para asuntos de especial interés.

6 MUNICIPIOS DE GRAN POBLACIÓN (art. 121 LBRL)

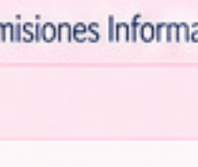
- Son los que tienen más de **250.000 habitantes.**
- Se organizan con un sistema específico de órganos:
  - Alcalde.
  - Junta de Gobierno Local.
  - Pleno.
  - Comisiones Informativas.
  - Otros órganos que se establezcan.

4. RÉGIMEN DE SESIONES (arts. 46 a 52 ROF)

1 TIPOS DE SESIONES (art. 46 ROF)

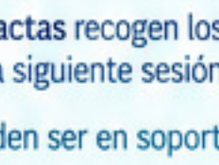
- **Ordinarias:** fijadas previamente en el calendario.
- **Extraordinarias:** cuando lo convoque el Alcalde o lo solicite la cuarta parte de los miembros del Pleno.
- **Extraordinarias y urgentes:** solo cuando la urgencia lo justifique y sea aprobada por mayoría absoluta.

2 CONVOCATORIAS Y PLAZOS (arts. 46 y 48 ROF)



- La **realiza el Alcalde**, salvo los supuestos de los artículos 21.1.c) y 46.2 ROF.
- Debe contener: orden del día, lugar, fecha y hora.
- Plazo mínimo de **2 días hábiles** (ordinarias) y **1 día hábil** (extroardinarias y urgentes), salvo casos excepcionales.
- Se notifica a todos los miembros (telefónica, telemática o por escrito).

3 QUÓRUM Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS (arts. 47 y 49 ROF)



- El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de la **mayoría absoluta** de sus miembros.
- Las acuerdos se adoptan por **mayoría simple** de los presentes, salvo los casos previstos legalmente.
- En caso de empate, decide el voto de calidad del Alcalde.

4 ESPECIALIDADES DEL REGLAMENTO ORGÁNICO (art. 52 ROF)

- Puede establecer normas especiales sobre:
  - Periodicidad de las sesiones.
  - Lugares de celebración.
  - Constitución y adopción de acuerdos de los órganos colegiados.
  - Régimen de funcionamiento de las Comisiones Informativas.
  - Otros aspectos organizativos.

5 FUNCIONAMIENTO DE OTROS ÓRGANOS Y ACTAS (arts. 53 a 56 ROF)

- **Los órganos complementarios** se rigen por las normas del ROF y por su propio reglamento.
- Las **Comisiones Informativas** emiten dictámenes sobre los asuntos que se someten al Pleno.
- El **Consejo de Participación Ciudadana** se regula por la legislación específica.
- **Las actas** recogen los acuerdos y se aprueban en la siguiente sesión.
- Pueden ser en soporte papel o electrónico.

LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: EL MUNICIPIO

LOS ELEMENTOS DEL MUNICIPIO: TERRITORIO, POBLACIÓN Y ORGANIZACIÓN MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS DE RÉGIMEN COMÚN: ÓRGANOS NECESARIOS Y ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS. RÉGIMEN DE SESIONES.

4. RÉGIMEN DE SESIONES (arts. 46 a 52 ROF)

1. CONVOCATORIA, DESARROLLO, QUÓRUM Y RÉGIMEN DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS

1 MARCO NORMATIVO

- Arts. 46 a 52 del ROF.
- Arts. 20, 21, 22 y 46 de la LBRL (en lo que resulte aplicable).
- Reglamento Orgánico del municipio (puede desarrollar estas normas).

2 ÓRGANO COMPETENTE PARA LA CONVOCATORIA (art. 46 ROF)

- Corresponde al **Alcalde**.
- Debe fijar el orden del día.
- Puede incluir asuntos que no hayan sido dictaminados previamente por la comisión informativa competente, salvo excepciones legales.

3 TIPOS DE SESIONES (art. 46 ROF)

- **Ordinarias:** fijadas previamente en el calendario.
- **Extraordinarias:** cuando lo convoque el Alcalde o lo solicite la cuarta parte de los miembros de la Corporación.
- **Extraordinarias y urgentes:** por razones de urgencia, cuando lo decida el Alcalde.

4 PERIODICIDAD DE LAS SESIONES ORDINARIAS (art. 46.2 ROF)

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO	PERIODICIDAD MÍNIMA
Hasta 5.000 habitantes	Cada 3 meses
De 5.001 a 20.000 habitantes	Cada 2 meses
Más de 20.000 habitantes	Cada 1 mes

El Pleno puede acordar una periodicidad mayor, respetando estos límites mínimos.

5 SOLICITUD DE SESIÓN EXTRAORDINARIA (art. 46.2 ROF)

- Puede ser solicitada por la **cuarta parte** de los miembros de la Corporación.
- Debe incluir los asuntos que se pretenden tratar.
- El Alcalde debe convocarla en el plazo máximo de **15 días hábiles** desde la solicitud.
- Si no lo hace, la sesión queda automáticamente convocada para el décimo día hábil siguiente a la finalización de ese plazo.
- Cada concejal no puede solicitar más de 3 sesiones extraordinarias al año.

6 CONVOCATORIA (art. 46.3 y 46.4 ROF)

- Debe contener: orden del día, lugar, fecha y hora.
- Se notifica a todos los miembros de la Corporación con una antelación **mínima de 2 días hábiles**, salvo las extraordinarias y urgentes.
- La convocatoria se realiza por medios electrónicos (telefónicos, telemáticos o por escrito).
- En la notificación debe incluirse la documentación íntegra de los asuntos que figuren en el orden del día.

7 ORDEN DEL DÍA (art. 46.2 y 3 ROF)

- Es fijado por el Alcalde.
- Debe contener los asuntos a tratar.
- Puede incluir asuntos no dictaminados previamente, salvo excepciones legales.
- Puede ser ampliado, por causa de urgencia, antes de la votación sobre su aprobación, por mayoría simple del Pleno.

8 CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES (art. 46.3 LBRL y 46.5 ROF)

- Las sesiones se celebrarán en la **casa consistorial**.
- Pueden celebrarse en lugar distinto por circunstancias **excepcionales**, debidamente motivadas.
- Se garantizará la publicidad de las sesiones.
- Las sesiones pueden celebrarse por medios **electrónicos** (telemáticas).

9 CARÁCTER PÚBLICO DE LAS SESIONES (art. 70.1 LBRL)

- Las sesiones del Pleno son **públicas**.
- El público asistente no podrá intervenir ni manifestar aprobación o desaprobación.
- El Alcalde podrá acordar la celebración de **sesión secreta** cuando lo exija la naturaleza de los asuntos a tratar.
- La sesión secreta debe ser motivada y acordada por **mayoría absoluta**.

10 QUÓRUM DE CONSTITUCIÓN (art. 46.3 ROF)

- El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de:
  - ✓ Un tercio del número legal de miembros de la Corporación.
  - ✓ En todo caso, nunca menos de 3.
- Deben estar presentes el **Alcalde** y el **Secretario** de la Corporación o quienes legalmente les sustituyan.

11 DESARROLLO DE LAS SESIONES (art. 52 ROF)

1. Dirigidas por el **Alcalde**, que concede y retira la palabra.
2. Los miembros corporativos tienen derecho a intervenir en los términos que establezca el Alcalde.
3. Las intervenciones deben referirse al asunto debatido y ajustarse al orden del día.
4. El Alcalde puede llamar al orden, retirar la palabra y, en su caso, expulsar de la sala al público que altere el desarrollo de la sesión.

12 RÉGIMEN DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS (arts. 47 y 48 ROF)

- Los acuerdos se adoptan por **mayoría simple** de los miembros presentes, salvo los supuestos en que la ley exija mayoría cualificada.
- En caso de empate, decide el voto de calidad del Alcalde.

MAYORÍAS CUALIFICADAS (supuestos más relevantes)

Mayoría absoluta	La exigida por la ley (p. ej. moción de censura, cuestiones de confianza, etc.).
Mayoría de dos tercios	Los previstos en la legislación aplicable (p. ej. adopción de acuerdos que afecten a bienes de dominio público, entre otros).
Mayoría de tres quintos	Los previstos en la legislación aplicable (p. ej. determinadas modificaciones de ordenanzas).